



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 1
SEDE CENTRAL

EXPEDIENTE N° 2568-2025/CC1

RESOLUCIÓN FINAL N° 1543-2026/CC1

DENUNCIANTE : BRUNO CARTUJOS OSORIO AGUILAR (SEÑOR OSORIO)
DENUNCIADO : BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ S.A.¹ (BANCO)
MATERIAS : PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
IMPROCEDENCIA POR LEGITIMIDAD PARA OBRAR
DEBER DE IDONEIDAD
MEDIDAS CORRECTIVAS
GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN
COSTAS Y COSTOS
ACTIVIDAD : SISTEMA BANCARIO
SANCIONES : **BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ S.A.: 6,89 UNIDADES IMPOSITIVAS TRIBUTARIAS**

Lima, 22 de mayo de 2026.

ANTECEDENTES

- Mediante escrito del 10 de octubre de 2025, subsanado con escrito del 21 de noviembre de 2025, el señor Osorio denunció al Banco, por presuntas infracciones a la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor (en adelante, Código)², señalando lo siguiente:
 - El 18 de julio de 2025, se realizaron 4 operaciones no reconocidas con cargo a su cuenta de ahorros 191-9*****1-0-57, por el importe total S/ 19 800,00, pese a que: (i) se realizaron con un número de celular diferente al registrado ante el proveedor denunciado, (ii) no conocía al tercero beneficiado, (iii) no fueron alertadas; y, (iv) no pertenecían a su patrón de consumo.
 - Presentó el reclamo C42882466 el 21 de julio de 2025, mediante el cual cuestionó las operaciones denunciadas y solicitó la devolución de los importes correspondientes. Sin embargo, el proveedor denunciado le brindó una respuesta desfavorable mediante comunicación del 20 de julio de 2025.
 - Pese a que solicitó la cobertura del seguro de protección de tarjetas asociado a la cuenta de ahorros 191-9*****1-0-57, su requerimiento fue rechazado.
- El señor Osorio solicitó, en calidad de medida correctiva, que se ordene al Banco la devolución del importe de las operaciones no reconocidas. Asimismo, requirió el pago de las costas y costos del procedimiento.
- A través de la Resolución N° 2 del 28 de noviembre de 2025, la Secretaría Técnica de la Comisión de Protección al Consumidor (en adelante, Secretaría Técnica) admitió a trámite

¹ Con RUC N° 20100047218.

² Publicado el 2 de setiembre de 2010 en el Diario Oficial El Peruano, vigente desde el 2 de octubre de 2010 y modificado por Decreto Legislativo N° 1308.

la denuncia interpuesta por el señor Osorio contra el Banco, realizando la imputación de cargos siguiente:

“(…)

SEGUNDO: admitir a trámite la denuncia del 10 de octubre de 2025, subsanada con escrito del 21 de noviembre de 2025, interpuesta por el señor Bruno Cartujos Osorio Aguilar contra Banco de Crédito del Perú S.A. por lo siguiente:

- (i) *Presunta infracción de los artículos 18° y 19° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en tanto, el proveedor denunciado no habría adoptado las medidas de seguridad pertinentes al permitir que, el 18 de julio de 2025, se realicen cuatro (4) operaciones no reconocidas con cargo a la cuenta de ahorros 191-9*****1-0-57, de titularidad del denunciante, por el importe total S/ 19 800,00, pese a que: (i) se realizaron con un número de celular diferente al registrado ante el proveedor denunciado, (ii) no conocía al tercero beneficiado, (iii) no fueron alertadas y (iv) no pertenecían a su patrón de consumo. El detalle de las operaciones fue el siguiente:*

Cuadro N° 1: Detalle de operaciones

FECHA	HORA	DESCRIPCIÓN	MONTO
18/07/2025	15:02	Transferencia a tercero	S/ 5 000,00
18/07/2025	15:03	Transferencia a tercero	S/ 5 000,00
18/07/2025	15:04	Transferencia a tercero	S/ 5 000,00
18/07/2025	15:05	Transferencia a tercero	S/ 4 800,00

- (ii) *Presunta infracción de los artículos 18° y 19° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en tanto, el proveedor denunciado se habría negado, de manera injustificada, activar la cobertura del Seguro Protección de Tarjeta asociado a la cuenta de ahorros 191-9*****1-0-57, pese a que el denunciante lo habría solicitado”.*

5. El 27 de marzo de 2026, el Banco se apersonó al procedimiento y formuló descargos señalando lo siguiente:

- (i) El denunciante no tenía la calidad de consumidor final, por lo que debía declararse la improcedencia de la denuncia.

Respecto a la negativa para activar la cobertura del seguro contratado

- (i) Carecía de legitimidad para obrar pasiva, en la medida que la imputación formulada debía recaer sobre Pacífico Seguros y Reaseguros S.A. (en adelante, Pacífico), toda vez que no tenía injerencia alguna en la ejecución de pólizas ni sobre las condiciones de los contratos de seguros, pues únicamente fungía de intermediario.

Respecto a haber permitido que se realicen 4 operaciones con cargo a la cuenta de ahorros del denunciante

- (ii) El señor Osorio contrató la cuenta de ahorros 191-9*****1-0-57 el 16 de abril de 2018.

- (iii) Las operaciones se realizaron conforme al proceso de seguridad de autenticación que exigía para efectuar transacciones a través de un teléfono celular que esté correctamente afiliado al aplicativo móvil.
 - (iv) La afiliación a la Banca Móvil, a la clave digital (6 dígitos) y al token digital se realizó el 10 de diciembre de 2024, es decir, con fecha anterior a la realización de las operaciones no reconocidas.
 - (v) Conforme podía advertirse de los reportes que aportó al procedimiento, se ingresó al aplicativo móvil a las 15:02:05 horas con la numeración de la tarjeta credimás y la clave de 6 dígitos. Posteriormente, para concretar las operaciones no reconocidas, se utilizaron los siguientes dos factores de autenticación: (i) clave de internet (algo que solo el usuario conoce); y, (ii) token (algo que solo el usuario tiene).
 - (vi) La primera operación se trató de una transferencia a terceros por S/ 5 000,00 realizada a las 15:02:51 horas. Posteriormente, la segunda operación, también una transferencia por S/ 5 000,00, se efectuó a las 15:03:23. La tercera operación de S/ 5 000,00 se realizó a las 15:04:06, mientras que la cuarta transacción de S/ 4 800,00 se efectuó a las 15:05:06.
 - (vii) Las operaciones se realizaron con el uso exitoso de la clave token digital, conforme se verificaba de la glosa "*Authentication Method Succes*" contenida en el "*Reporte Log Sever*".
 - (viii) El código único de autenticación criptográfico y/o control contra ataques de hombre en el medio era la clave token, al ser un código generado por una semilla criptográfica. Además, conforme a la normativa, dicho requisito podía ser satisfecho mediante la adopción de los estándares EMV 3DS y EMV Tokenization, con el que contaba al tener el sistema de seguridad de Visa.
 - (ix) Contaba con un sistema de monitoreo que funcionaba de manera idónea; sin embargo, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (en adelante, SBS) era la única competente para regular o revisar su sistema.
 - (x) Con respecto al patrón de consumo del señor Osorio, debía considerarse que había realizado operaciones individuales hasta por S/ 9 704,80 con anterioridad a las transacciones cuestionadas (30 de noviembre de 2024), por lo que las mismas se encontraban dentro de los parámetros de su perfil transaccional.
 - (xi) Al momento en el que se realizaron las operaciones cuestionadas, la tarjeta credimás no contaba con ningún bloqueo, siendo que, por el contrario, se encontraba activa y sin restricción alguna.
 - (xii) Las transacciones cuestionadas fueron debidamente notificadas a la parte denunciante en su oportunidad.
2. El 4 de mayo de 2026, la Secretaría Técnica emitió el Informe Final de Instrucción N° 0646-2026/CC1-ST, a través del cual recomendó lo siguiente:

- (i) Declarar improcedente, por falta de legitimidad para obrar pasiva, la denuncia interpuesta por el señor Osorio contra el Banco, por la presunta infracción a los artículos 18° y 19° del Código, en la medida que el otorgamiento de la cobertura del Seguro Protección de Tarjeta asociado a la cuenta de ahorros 191-9*****1-0-57 se trata de una obligación exigible a la compañía aseguradora.
 - (ii) Sancionar al Banco con 6,89 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) por infracción a los artículos 18 y 19 del Código, en la medida que no ha quedado demostrado que las operaciones denunciadas con cargo a la cuenta de ahorros 191-9*****1-0-57, fueron válidamente realizadas; y, (ii) declarar infundada la denuncia, por la presunta infracción a los referidos artículos, en tanto los sistemas de alerta del proveedor no debieron evitar que se procesen las operaciones cuestionadas.
3. Mediante Resolución N° 7 del 4 de mayo de 2026 se puso en conocimiento de las partes el Informe Final de Instrucción N° 0646-2026/CC1-ST, emitido por la Secretaría Técnica, otorgándoles un plazo de cinco (5) días hábiles para la presentación de sus observaciones.
 4. El 11 de mayo de 2026, el denunciante presentó un escrito mediante el cual reiteró los argumentos que planteó durante el procedimiento.
 5. El 12 de mayo de 2026, el Banco formuló sus observaciones al Informe Final de Instrucción N° 0646-2026/CC1-ST y reiteró los argumentos que planteó en sus descargos.
 6. En consecuencia, corresponde a la Comisión de Protección al Consumidor N° 1 (en adelante, Comisión) analizar los documentos obrantes en el expediente y emitir la decisión final en el presente procedimiento administrativo.

ANÁLISIS

Cuestiones Previas

(i) Sobre la calidad de consumidor final cuestionada por el Banco

— Sobre la noción de consumidor

6. El numeral 1 del artículo IV del Título Preliminar del Código define a aquellos sujetos que pueden ser considerados como consumidores o usuarios y, por consiguiente, dispone quienes pueden acceder al nivel de protección especial que brinda la normativa de protección al consumidor³.

³ LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificada por el DECRETO LEGISLATIVO N° 1308, publicado el 30 de diciembre de 2016

TÍTULO PRELIMINAR

Artículo IV.- Definiciones

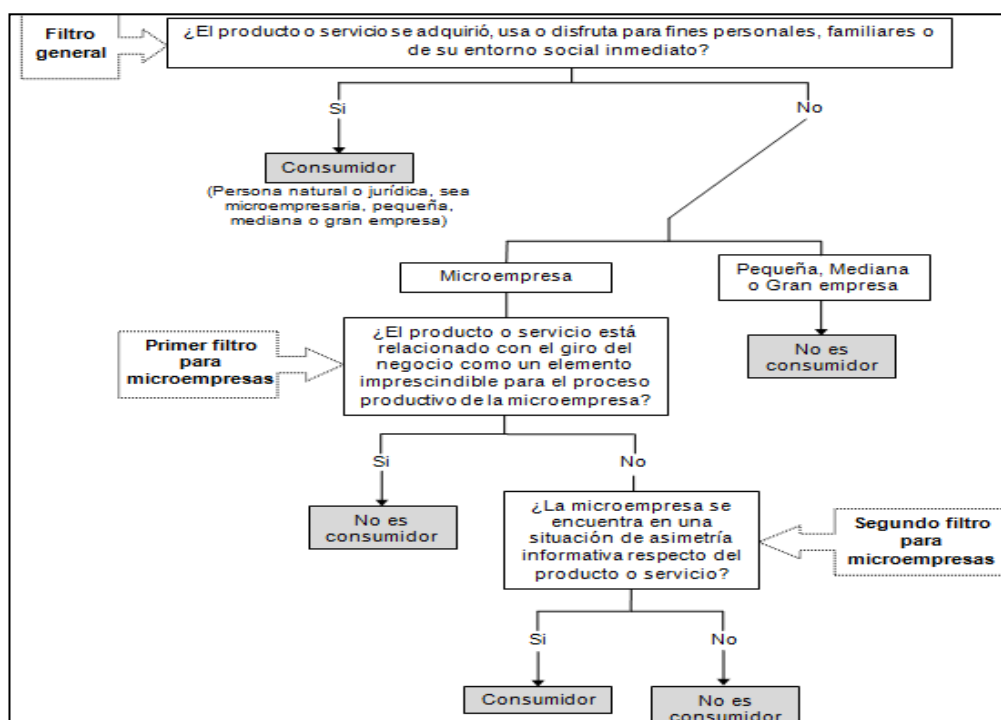
Para los efectos del presente Código, se entiende por:

1. Consumidores o usuarios

- 1.1 Las personas naturales o jurídicas que adquieren utilizan o disfrutan como destinatarios finales productos o servicios materiales e inmateriales, en beneficio propio o de su grupo familiar o social, actuando así en un ámbito

7. La norma señalada establece que son consumidores las personas naturales o jurídicas que adquieren, usan o disfrutan un producto o servicio en beneficio propio o de su entorno familiar o social, actuando así en un ámbito ajeno a la actividad empresarial. Asimismo, se incluye en la misma categoría a los microempresarios que evidencien una situación de asimetría informativa con el proveedor respecto de aquellos bienes que no formen parte del giro propio de su negocio.
8. De acuerdo con el esquema que el legislador peruano ha previsto a partir del Código, a efectos de evaluar la calidad de consumidor de la parte denunciante, deberá seguirse el siguiente diagrama:

Diagrama N° 1



9. En atención a ello, existe un filtro general que la presente instancia debe evaluar para determinar si la parte accionante posee la calidad de consumidor. Este filtro consiste en analizar si la adquisición, uso o disfrute que la parte denunciante realiza sobre el producto o servicio materia de controversia está vinculado a un fin personal, familiar o de su entorno social inmediato, en cuyo caso la persona natural o jurídica califica como consumidor final. Cabe precisar que en este filtro es irrelevante si la persona natural o jurídica posee calidad de microempresa, pequeña, mediana o gran empresa.

ajeno a una actividad empresarial o profesional. No se considera consumidor para efectos de este Código a quien adquiere, utiliza o disfruta de un producto o servicio normalmente destinado para los fines de su actividad como proveedor.

- 1.2 Los microempresarios que evidencien una situación de asimetría informativa con el proveedor respecto de aquellos productos o servicios que no formen parte del giro propio del negocio.
 - 1.3 En caso de duda sobre el destino final de determinado producto o servicio, se califica como consumidor a quien lo adquiere, usa o disfruta.
- (...)

10. En principio, la normativa señala que ante la denuncia de una persona natural o jurídica que adquiere, usa o disfruta un producto o servicio para fines distintos a los personales, familiares o de entorno social inmediato, no podría considerar a dicha accionante como consumidor; sin embargo, el propio Código establece un supuesto de excepción para las microempresas que se encuentren en una situación de asimetría informativa respecto de los productos que no son imprescindibles para su proceso productivo.
11. En el caso de las microempresas (filtro especial), el análisis de procedencia se sujetará a los siguientes parámetros:
- (i) Para determinar si se está ante una microempresa, se determinará si la parte denunciante encaja en la noción de microempresario prevista en el Texto Único Ordenado de la Ley de Impulso al Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial, aprobado por Decreto Supremo N° 013-2013-PRODUCE (en adelante, Ley Mype)⁴, esto es, si no posee ventas anuales que superen las 150 Unidades Impositivas Tributarias (en adelante, UIT). Caso contrario, de superarse este monto, la denuncia será declarada improcedente.
 - (ii) En el supuesto que se haya acreditado el carácter de microempresario, deberá analizarse si el producto o servicio denunciado está relacionado con el giro del negocio⁵, como un elemento imprescindible para el proceso productivo que realiza la unidad productiva. En este punto, si se comprueba que el bien materia de cuestionamiento forma parte esencial del proceso productivo, la denuncia deberá ser declarada improcedente.
 - (iii) Finalmente, para el caso de las microempresas cuyo producto o servicio no está relacionado con el giro propio del negocio como un elemento imprescindible del proceso productivo, deberá analizarse si respecto de dicho bien la persona natural o jurídica se encuentra en situación de asimetría informativa⁶.
12. De verificarse la existencia de la asimetría informativa en el caso concreto, la parte denunciante encajará en la noción de consumidor. Por el contrario, si se acredita que el

⁴ **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DE IMPULSO AL DESARROLLO PRODUCTIVO Y AL CRECIMIENTO EMPRESARIAL**, aprobado por **DECRETO SUPREMO 013-2013-PRODUCE** y publicado el 28 de diciembre de 2013
Artículo 5.- Características de las micro, pequeñas y medianas empresas

Las micro, pequeñas y medianas empresas deben ubicarse en alguna de las siguientes categorías empresariales, establecidas en función de sus niveles de ventas anuales:

Microempresa: ventas anuales hasta el monto máximo de 150 Unidades Impositivas Tributarias (UIT).

(...)

⁵ La Comisión entiende por "giro propio del negocio" aquellas actividades esenciales del proceso productivo, es decir, aquellas actividades imprescindibles sin las cuales el negocio no puede desarrollarse. De esta manera, las actividades imprescindibles sin las cuales el negocio no puede desarrollarse. De esta manera, las actividades que no forman parte del proceso productivo y respecto de las cuales cabe, en principio, la tutela administrativa de la Comisión, son aquellas de apoyo al proceso productivo.

⁶ **LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**, publicada el 2 de setiembre de 2010
TÍTULO PRELIMINAR

Artículo IV.- Definiciones

Para los efectos del presente Código, se entiende por:

(...)

7. Asimetría informativa.- Característica de la transacción comercial por la cual uno de los agentes, el proveedor, suele tener mayor y mejor información sobre los productos y servicios que ofrece en el mercado a los consumidores.

microempresario no se encuentra en una situación de asimetría informativa respecto del producto o servicio controvertido, la denuncia deberá ser declarada improcedente.

Sobre la noción de microempresario

- *De la condición de microempresario en la legislación nacional*

13. El Código, en forma excepcional, permite el acceso a la tutela administrativa de los microempresarios que *“evidencien una situación de asimetría informativa con el proveedor respecto de aquellos productos o servicios que no formen parte del giro propio del negocio”*; sin embargo, no establece el modo de acreditación de la condición de microempresario ante la autoridad administrativa, por lo que resulta importante establecer la modalidad de determinar dicha condición.
14. La inclusión de los microempresarios tiene como sustento principal su particular posición en el mercado, en la medida que el legislador consideró que no cuentan *con recursos* suficientes para equiparar la asimetría informativa frente al proveedor, por lo que requieren la tutela que brinda el Código.
15. La Sala Especializada de Protección al Consumidor (en adelante, Sala), refiriéndose a la situación de asimetría informativa de los microempresarios, en la Resolución 3311-2018/SPC-INDECOPI del 28 de noviembre de 2018, señaló que:

“La ley obliga a evaluar la asimetría informativa en relación con el rubro de productos o servicios materia de denuncia, esto es, considerándolos de manera genérica y abstracta. En tal sentido, no se analiza la asimetría informativa respecto de la presunta infracción que denuncia el microempresario en el caso concreto. Cabe indicar que esta Sala ha señalado que respecto de los productos y servicios que no forman parte del giro propio del negocio del microempresario denunciante, se presume que este se encuentra en asimetría informativa frente al correspondiente proveedor; sin perjuicio de que dicho proveedor pueda acreditar lo contrario.”

(Subrayado agregado)

16. En ese sentido, se estima que no solo compete al denunciante acreditar la situación de asimetría informativa, sino que es necesario evidenciar que en determinados períodos no cuenta con *la capacidad económica* para prevenir, mitigar o corregir las conductas y prácticas que podrían afectar sus legítimos intereses, a efectos de extender de forma excepcional la aplicación del sistema de protección al consumidor.
17. En efecto, según los artículos 4° y 5° de la Ley Mype⁷, el microempresario es definido como *“la unidad económica constituida por una persona natural o jurídica, bajo cualquier*

⁷ **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DE IMPULSO AL DESARROLLO PRODUCTIVO Y AL CRECIMIENTO EMPRESARIAL**, aprobado por DECRETO SUPREMO 013-2013-PRODUCE y publicado el 28 de diciembre de 2013

Artículo 4.- Definición de la Micro y Pequeña Empresa

La Micro y Pequeña Empresa es la unidad económica constituida por una persona natural o jurídica, bajo cualquier forma de organización o gestión empresarial contemplada en la legislación vigente, que tiene como objeto desarrollar actividades de extracción, transformación, producción, comercialización de bienes o prestación de servicios.
(...)

Artículo 5.- Características de las micro, pequeñas y medianas empresas

forma de organización o gestión empresarial, que tiene como objeto desarrollar actividades de extracción, transformación, producción, comercialización de bienes o prestación de servicios”, y cuyo nivel de ventas netas anuales no supera 150 UIT.

18. Así, la persona natural o jurídica que pretende acceder a la tutela del Código por su calidad de microempresario deberá acreditar que cumple con el referido requisito, esto es, no sobrepasar el parámetro de ventas anuales dispuesto por la Ley Mype. Sin embargo, debido a que la situación o condición de microempresa puede verse modificada en cada ejercicio anual, resulta importante establecer el período relevante sobre el cual se determinará dicha condición.
19. Al respecto, la Directiva N° 001-2021/DIR-COD-INDECOPI, Directiva Única que Regula los Procedimientos de Protección al Consumidor Previstos en el Código de Protección y Defensa del Consumidor (en adelante, Directiva Única de Protección al Consumidor), establece que el denunciante debe acreditar que ostenta la condición de microempresario a la fecha de la presentación de la denuncia⁸.
20. En ese sentido, el denunciante tendrá que evidenciar la condición de microempresario cuando presenta la denuncia administrativa, lo cual realizará mediante la presentación de las declaraciones juradas mensuales de IGV y del IR del ejercicio tributario anterior, en la medida que el ejercicio gravable (periodo fiscal) comienza el 1 de enero y finaliza el 31 de diciembre de cada año, ello según lo establecido en el artículo 57° del Texto Único Ordenado de la Ley de Impuesto a la Renta, aprobado por Decreto Supremo 179-2004-EF⁹.
21. Con relación a ello, el literal b) del artículo 11° de la Directiva Única de Protección al Consumidor establece que el denunciante que ostente la condición de microempresario debe presentar, entre otros, la copia simple de la documentación que acredite su condición de microempresa, de acuerdo con los requisitos exigidos por la legislación sobre la materia¹⁰.

Las micro, pequeñas y medianas empresas deben ubicarse en alguna de las siguientes categorías empresariales, establecidas en función de sus niveles de ventas anuales:

- Microempresa: ventas anuales hasta el monto máximo de 150 Unidades Impositivas Tributarias (UIT).

(...)

⁸ **DIRECTIVA N° 001-2021/DIR-COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR, aprobada por Resolución N° 00044-2021/COD-INDECOPI y publicada el 30 de abril de 2021.**

Artículo 11.- Requisitos de la denuncia

(...)

El denunciante deberá acreditar que ostenta, a la fecha de la presentación de la denuncia, la condición de microempresario.

⁹ Por tanto, los efectos constitutivos de dicho ejercicio gravable continuarán durante el siguiente año hasta la fecha en que se determine nuevamente sus ingresos. Por ejemplo, si al finalizar el ejercicio gravable el contribuyente era microempresario, entonces, dicha calificación continuará hasta la culminación del siguiente periodo, fecha en la cual se volverá a verificar su condición en función de los ingresos generados durante ese periodo.

¹⁰ **DIRECTIVA N° 001-2021/DIR-COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR, aprobada por Resolución N° 00044-2021/COD-INDECOPI y publicada el 30 de abril de 2021.**

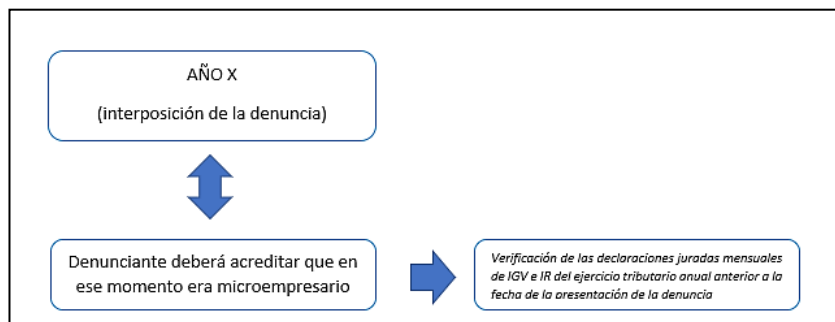
Artículo 11.- Requisitos de la denuncia

(...)

11.4. En caso de que el denunciante ostente la condición de Microempresa, debe adjuntar a su denuncia:

22. A efectos de explicar lo expuesto, el análisis de la calidad de microempresario se deberá entender, de acuerdo con el siguiente diagrama:

Diagrama N° 2



23. Es oportuno precisar, que antes de la entrada en vigor de la mencionada directiva, se consideraba que los denunciantes tenían que evidenciar la condición de microempresario en dos (2) momentos: (i) cuando entabló la relación de consumo; y, además, (ii) cuando presentó la denuncia administrativa para acceder a la tutela del Código. Así debía acreditar que no sobrepasaba el parámetro de ventas anuales dispuesto por la Ley Mype en dichos periodos.
24. Sin embargo, actualmente, en cumplimiento con lo dispuesto en la Directiva Única de Protección al Consumidor, corresponde verificar la condición de microempresario de la parte denunciante al momento en que presentó su denuncia. Cabe precisar que, conforme lo señalado en la mencionada directiva, su aplicación es inmediata para los procedimientos en trámite¹¹.
25. En consecuencia, la parte denunciante deberá acreditar que era microempresario al momento que interpuso la denuncia administrativa, para lo cual deberá presentar las declaraciones juradas mensuales del IGV y del IR del ejercicio tributario anual inmediato anterior al momento de la verificación.
- *El requisito de ventas anuales*

a) Copia simple de los documentos que acrediten su existencia y representación, o la identificación del expediente administrativo, trámite o reclamo ante el INDECOPI en el cual fueron presentados. Estos documentos pueden ser sustituidos por la declaración jurada del administrado sobre la existencia de la persona jurídica, la designación de su representante legal y la vigencia del poder, y la identificación de la partida y oficina registral donde conste su inscripción.

b) Copia simple de la documentación que acredite su condición de microempresa, de acuerdo con los requisitos exigidos por la legislación sobre la materia.

El denunciante deberá acreditar que ostenta, a la fecha de la presentación de la denuncia, la condición de microempresario.

11

DIRECTIVA N° 001-2021/DIR-COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR, aprobada por Resolución N° 00044-2021/COD-INDECOPI y publicada el 30 de abril de 2021.

PRIMERA DISPOSICIÓN FINAL.- VIGENCIA

La presente Directiva entra en vigencia al día siguiente de su publicación y es de aplicación inmediata a todos los procedimientos que se encuentren en trámite.

26. Para determinar si se está ante un microempresario se deberá analizar si la parte denunciante cumple con los requisitos previstos en la Ley Mype y su Reglamento¹².
27. Al respecto, el artículo 5° de la Ley Mype establece que, una microempresa (sea persona natural o jurídica) debe cumplir con las características que establece la norma, referidas a que su nivel de ventas anuales no debe superar las ciento cincuenta (150) UIT¹³.
28. Asimismo, el artículo 2° del Reglamento de la Ley Mype¹⁴ establece que, se deberá entender por niveles de ventas anuales, lo siguiente:
- Los ingresos netos anuales gravados con el IR que resulten de la sumatoria de los montos de tales ingresos consignados en las declaraciones juradas mensuales de los pagos a cuenta del IR, tratándose de contribuyentes comprendidos en el Régimen General del IR.
 - Los ingresos netos anuales que resulten de la sumatoria de los montos de tales ingresos consignados en las declaraciones juradas mensuales del Régimen Especial del IR, tratándose de contribuyentes de este Régimen.
 - Los ingresos brutos anuales que resulten de la sumatoria de los montos de tales ingresos consignados en las declaraciones juradas del Nuevo RUS, tratándose de contribuyentes de este Régimen.

¹² Reglamento del Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del Acceso al Empleo Decente, aprobado por Decreto Supremo N° 008-2008-TR.

¹³ **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DE IMPULSO AL DESARROLLO PRODUCTIVO Y AL CRECIMIENTO EMPRESARIAL, aprobado por DECRETO SUPREMO 013-2013-PRODUCE y publicado el 28 de diciembre de 2013**
Artículo 5.- Características de las micro, pequeñas y medianas empresas
Las micro, pequeñas y medianas empresas deben ubicarse en alguna de las siguientes categorías empresariales, establecidas en función de sus niveles de ventas anuales:
- Microempresa: ventas anuales hasta el monto máximo de 150 Unidades Impositivas Tributarias (UIT).
(...)

¹⁴ **REGLAMENTO DEL TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DE PROMOCIÓN DE LA COMPETITIVIDAD, FORMALIZACIÓN Y DESARROLLO DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA Y DEL ACCESO AL EMPLEO DECENTE, APROBADO POR DECRETO SUPREMO 008-2008-TR y publicado el 30 de setiembre de 2008**
Artículo 2.- Características de la Mype
Las características establecidas en el artículo 5 de la Ley definen, según corresponda, a una microempresa o a una pequeña empresa, sin perjuicio de los regímenes laborales o tributarios que les resulten aplicables por ley.
Para los fines del artículo 5 de la Ley, entiéndase por niveles de ventas anuales lo siguiente:
1. Los ingresos netos anuales gravados con el Impuesto a la Renta que resultan de la sumatoria de los montos de tales ingresos consignados en las declaraciones juradas mensuales de los pagos a cuenta del Impuesto a la Renta, tratándose de contribuyentes comprendidos en el Régimen General del Impuesto a la Renta.
2. Los ingresos netos anuales que resultan de la sumatoria de los montos de tales ingresos consignados en las declaraciones juradas mensuales del Régimen Especial del Impuesto a la Renta, tratándose de contribuyentes de este Régimen.
3. Los ingresos brutos anuales que resultan de la sumatoria de los montos de tales ingresos consignados en las declaraciones juradas mensuales del Nuevo RUS, tratándose de contribuyentes de este Régimen.
En caso el contribuyente o la SUNAT variara los ingresos inicialmente declarados, determinándose mayores ingresos, se considerarán estos últimos.
Se considerarán las ventas de los doce (12) meses anteriores al momento en que la MYPE se registra y la UIT correspondiente al año respectivo.

29. El artículo 85° de la Ley del Impuesto a la Renta¹⁵ establece que se consideran ingresos netos el total de ingresos gravables de la tercera categoría, devengados en cada mes, menos las devoluciones, bonificaciones, descuentos y demás conceptos de naturaleza similar que respondan a la costumbre de la plaza.
30. Para mayor abundamiento, el Tribunal Fiscal del Ministerio de Economía y Finanzas, mediante Resolución N° 02760-5-2006, precisó que la determinación de los ingresos netos devengados en cada mes debe considerar aquellos ingresos definidos como tales en las normas internacionales de contabilidad, gravados por el impuesto a la renta de tercera categoría, tales como la venta de productos, la prestación de servicios, el uso por terceros de los activos de la empresas que generen intereses, regalías y dividendos, la disposición de activos como inmuebles, maquinarias y equipos, e inversiones¹⁶.
31. La definición contable de *ingresos* a decir de la Norma Internacional de Contabilidad (NIC) 18 “Ingresos de Actividades Ordinarias” señala que *“los ingresos son definidos como incrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo del periodo contable, en forma de entradas o incrementos de valor de los activos, o bien como disminuciones de los pasivos, que dan como resultado aumentos del patrimonio y no*

¹⁵ **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA, aprobado por DECRETO SUPREMO 179-2004-EF y publicado el 8 de diciembre de 2004**

Artículo 85.- Los contribuyentes que obtengan de tercera categoría abonarán con carácter de pago a cuenta del Impuesto a la Renta que en definitiva, les corresponda por el ejercicio gravable, dentro de los plazos previstos por el Código Tributario, el monto que resulte mayor de comparar las cuotas mensuales determinadas con arreglo a lo siguiente:

- a) La cuota que resulte de aplicar a los ingresos netos obtenidos en el mes el coeficiente resultante de dividir el monto del impuesto calculado correspondiente al ejercicio gravable anterior entre el total de los ingresos netos del mismo ejercicio. En el caso de los pagos a cuenta de los meses de enero y febrero, se utilizará el coeficiente determinado sobre la base del impuesto calculado e ingresos netos correspondiente al ejercicio preferente al anterior.

(...)

Para efecto de lo dispuesto en este artículo, se consideran ingresos netos el total de ingresos gravables de la tercera categoría, devengados en cada mes, menos las devoluciones, bonificaciones, descuentos y demás conceptos de naturaleza similar que respondan a la costumbre de la plaza. e impuesto calculado al importe determinado aplicando la tasa a que se refiere el primer párrafo del artículo 55 de esta Ley.”

¹⁶ **RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL FISCAL 02760-5-2006**

“(…)

En nuestra legislación, el artículo 85 de la Ley del Impuesto a la Renta, Decreto Legislativo 774 modificado por la Ley 27034, establece que sobre la base de ingresos netos obtenidos en el mes se calcula el pago a cuenta mensual del Impuesto a la Renta de tercera categoría.

El tercer párrafo del citado artículo considera ingresos netos al total de los ingresos gravables de la tercera categoría, devengados en cada mes menos las devoluciones, bonificaciones, descuentos y demás conceptos de naturaleza similar que respondan a las costumbres de la plaza.

Efectuando un análisis de la citada definición, entendemos que los ingresos netos están referidos a lo siguiente:

- a. Ingresos devengados en cada mes, es decir ingresos mensuales sobre los cuales se tienen derecho a obtenerlos, es decir ingresos mensuales sobre los cuales se tienen derecho a obtenerlos, es decir una acreencia sobre ellos.
- b. Netos de devoluciones, bonificaciones, descuentos y demás conceptos de naturaleza similar que respondan a las costumbres de la plaza, es decir neto de aquello que responde a costumbres del mercado, propio de operaciones que realizan las empresas con terceros y por los cuales obtienen un ingreso gravable.

Del análisis efectuado se aprecia que esta definición no podría comprender la ganancia por diferencia de cambio producto de las operaciones a que se refieren los incisos b) al f) del artículo 61 de la Ley del Impuesto a la Renta, en tanto constituye un ajuste contable y no un ingreso en el sentido del artículo 85° de la ley, la que resulta luego de compensarse las devaluaciones o revaluaciones de la moneda a lo largo del ejercicio, para obtener al cierre de dicho ejercicio (31 de diciembre) una diferencia neta de cambio.

En efecto, bajo lo señalado en las Normas Internacionales de Contabilidad las diferencias de cambio no constituyen ingresos entendidos éstos como los provenientes de la venta de productos, la prestación de servicios, el uso por terceros de los activos de la empresas que generen intereses, regalías y dividendos (NIC 18: Ingresos), la disposición de activos como: inmuebles, maquinaria y equipos (NIC 16), inversiones (NIC 25), etc. y cuyo monto pueda ser usualmente determinado por un acuerdo entre la empresa y el comprador o usuario.”

están relacionados con las aportaciones de los propietarios de la entidad. El concepto de ingreso comprende tanto los ingresos de actividades ordinarias como las ganancias”.

32. De conformidad con lo expuesto, para determinar la calidad de microempresario de la parte denunciante, corresponde verificar que su nivel de ventas, compuesto por sus ingresos netos anuales, los cuales incluyen las ventas de bienes o prestación de servicios relacionados con su giro de negocio, así como otros ingresos gravados por el IR, no supere las ciento cincuenta (150) UIT.
33. Es preciso señalar que, a los fundamentos desarrollados precedentemente, corresponde considerar como parámetro para la determinación de la calidad de microempresario del denunciante, en los términos de la Ley Mype y su reglamento, la suma de todos los ingresos gravados con el IR más las ventas por bienes o prestación de servicios.
34. En ese sentido, se procederá a verificar que la suma de los ingresos netos consignados en las declaraciones juradas mensuales del IGV y del IR (PDT IGV-Renta Mensual) en el ejercicio no superen las ciento cincuenta (150) UIT, conforme lo dispone el Reglamento de la Ley Mype.

Aplicación al caso concreto

- *Filtro general*

35. Mediante escrito del 27 de marzo de 2026, el Banco solicitó que se declare improcedente la denuncia, en la medida que la parte denunciante no ostentaría la calidad de consumidor final, sin justificar su posición.
 36. Ahora bien, de la revisión del expediente, se verificó que el señor Osorio contrató la cuenta de ahorros 191-9*****1-0-57, como persona natural, y no como parte de una actividad productiva. Además, la entidad bancaria no ha presentado prueba alguna que acredite que la referida cuenta fue adquirida por el consumidor con la finalidad de utilizarla para realizar una actividad empresarial.
 37. Siendo ello así, esta Comisión considera que no corresponde realizar el análisis a través del filtro especial para microempresas, pues ha quedado acreditado que el denunciante adquirió el producto financiero denunciado para un fin personal, familiar o de su entorno social inmediato, y el proveedor no ha presentado prueba en contrario.
 38. Por tanto, por las consideraciones antes señaladas, corresponde desestimar el cuestionamiento alegado por el Banco respecto a la calidad de consumidor final del denunciante.
- (ii) Sobre la falta de competencia del Indecopi para pronunciarse sobre el comportamiento habitual de consumo**
39. En sus descargos, el Banco señaló que contaba con un sistema de monitoreo que funcionaba de manera idónea; sin embargo, solo la SBS era la institución competente para pronunciarse sobre este aspecto.

40. Al respecto, esta Comisión considera oportuno precisar que, si bien el Banco cuestiona las competencias de la SBS y el Indecopi, se logra advertir que ambos son organismos autónomos del Estado peruano que cumplen funciones regulatorias y de supervisión, pero en ámbitos sustancialmente distintos.
41. Si bien ambas instituciones tienen capacidad sancionadora, los criterios y marcos jurídicos que aplican resultan ser diferentes. Por una parte, la SBS sanciona a las entidades financieras supervisadas por infracciones técnicas relacionadas con la gestión de riesgos o el incumplimiento de normas financieras con el objetivo de proteger la estabilidad del sistema financiero¹⁷; por su parte, el Indecopi goza de facultad para imponer sanciones administrativas a las entidades financieras por infracciones que afecten los derechos del consumidor reconocidos en el Código¹⁸.
42. En ese sentido, resulta que los bienes jurídicos tutelados por ambas entidades difieren, en tanto persiguen finalidades distintas, pues la SBS no se encarga de velar por la afectación de los intereses particulares de los consumidores, lo cual sí resulta ser competencia del Indecopi.

17

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ, publicada el 30 de diciembre de 1993**Artículo 87.- El Estado fomenta y garantiza el ahorro.**

La ley establece las obligaciones y los límites de las empresas que reciben ahorros del público, así como el modo y los alcances de dicha garantía.

La Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones ejerce el control de las empresas bancarias, de seguros, de administración de fondos de pensiones, de las demás que reciben depósitos del público y de aquellas otras que, por realizar operaciones conexas o similares, determine la ley.

La ley establece la organización y la autonomía funcional de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones.

El Poder Ejecutivo designa al Superintendente de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones por el plazo correspondiente a su período constitucional. El Congreso lo ratifica.

18

LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificada por DECRETO LEGISLATIVO N° 1308, publicado el 30 de diciembre de 2016.**Artículo 105.- Autoridad competente**

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) es la autoridad con competencia primaria y de alcance nacional para conocer las presuntas infracciones a las disposiciones contenidas en el presente Código, así como para imponer las sanciones y medidas correctivas establecidas en el presente capítulo, conforme al Decreto Legislativo N° 1033, Ley de Organización y Funciones del Indecopi. Dicha competencia solo puede ser negada cuando ella haya sido asignada o se asigne a favor de otro organismo por norma expresa con rango de ley.

Para la cobertura a nivel nacional, el Indecopi, previo acuerdo de su Consejo Directivo, puede constituir órganos resolutivos de procesos sumarisimos de protección al consumidor o desconcentrar la competencia de la Comisión de Protección al Consumidor en las comisiones de las oficinas regionales que constituya para tal efecto; crear comisiones adicionales o desactivarlas conforme lo justifique el aumento o disminución de la carga procesal o las necesidades de gestión requeridas para la mejor tramitación de los procedimientos a su cargo; o celebrar convenios con instituciones públicas o privadas debidamente reconocidas para, de acuerdo a sus capacidades, delegarle facultades o las de secretaría técnica. La delegación está sujeta a las capacidades de gestión requeridas para ello, la coparticipación en el desarrollo de las mismas, la factibilidad de la mejora en la atención y otros criterios relevantes que sobre el particular se establezca por directiva que emita el Consejo Directivo del Indecopi.

Asimismo, el Consejo Directivo emite las disposiciones para la gestión más eficiente de los procedimientos a cargo del Indecopi.

43. Por su parte, la Sala Especializada en Protección al Consumidor ha señalado en diversas resoluciones¹⁹ la distinción de bienes jurídicos tutelados por parte de ambas entidades, tal como se cita a continuación:

“Como puede concluirse, la observancia de los deberes contenidos en el Código y de la regulación de la SBS no ocasiona que las empresas del sistema financiero se enfrenten a una posible vulneración del Principio del Non Bis In Ídem, esto considerando que el Indecopi y la SBS tutelan bienes jurídicos distintos. Por tanto, la participación conjunta de ambas entidades se da dentro de una estructura de orden en el mercado, permitiendo que estas, en el ejercicio de sus facultades, contribuyan con su adecuado funcionamiento.”

44. Es así como, si bien ambas comparten el objetivo general de contribuir al correcto funcionamiento del mercado y proteger a los ciudadanos, queda claro que lo hacen desde enfoques y competencias claramente diferenciadas. Mientras que la SBS opera en un marco teórico técnico y especializado, velando por la estabilidad financiera; por otro lado, el Indecopi actúa como garante de la competencia y los derechos del consumidor contemplados en el Código.
45. Ahora bien, el artículo 18° del Código establece que los proveedores están obligados a garantizar la idoneidad de los productos y servicios que ofrecen, lo cual implica que deben cumplir con las condiciones objetivas y subjetivas que el consumidor espera razonablemente. Del mismo modo, el artículo 20° del Código señala que: *“Para determinar la idoneidad de un producto o servicio, debe compararse el mismo con las garantías que el proveedor está brindando y a las que está obligado”*.
46. Dicho lo anterior se tiene entonces que, en el derecho de consumo, la idoneidad de la prestación de servicios -incluidos los servicios financieros- importa el cumplimiento de las garantías establecidas, entiéndase a estas, aquellas legales, explícitas e implícitas²⁰.
47. Resulta oportuno precisar que una garantía es legal cuando por mandato de la ley o regulaciones vigentes no se permite la comercialización de un producto o prestación de un servicio sin cumplir con ella. Así, esta se entiende incluida en los contratos de

¹⁹ Véase a modo de ejemplo la Resolución 0817-2025/SPC-INDECOPI.

²⁰ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificada por el DECRETO LEGISLATIVO N° 1308, publicado el 30 de diciembre de 2016**

Artículo 20.- Garantías

Para determinar la idoneidad de un producto o servicio, debe compararse el mismo con las garantías que el proveedor está brindando y a las que está obligado. Las garantías son las características, condiciones o términos con los que cuenta el producto o servicio.

Las garantías pueden ser legales, explícitas o implícitas:

a. Una garantía es legal cuando por mandato de la ley o de las regulaciones vigentes no se permite la comercialización de un producto o la prestación de un servicio sin cumplir con la referida garantía. No se puede pactar en contrario respecto de una garantía legal y la misma se entiende incluida en los contratos de consumo, así no se señale expresamente. Una garantía legal no puede ser desplazada por una garantía explícita ni por una implícita.

b. Una garantía es explícita cuando se deriva de los términos y condiciones expresamente ofrecidos por el proveedor al consumidor en el contrato, en el etiquetado del producto, en la publicidad, en el comprobante de pago o cualquier otro medio por el que se pruebe específicamente lo ofrecido al consumidor. Una garantía explícita no puede ser desplazada por una garantía implícita.

c. Una garantía es implícita cuando, ante el silencio del proveedor o del contrato, se entiende que el producto o servicio cumplen con los fines y usos previsibles para los que han sido adquiridos por el consumidor considerando, entre otros aspectos, los usos y costumbres del mercado.

consumo y no puede ser desplazada por cualquiera de las otras 2 garantías (explicitas e implícitas).

48. Dicho ello, los parámetros de idoneidad aplicados a los servicios financieros no se basan únicamente en garantías expresas o implícitas, sino también en una garantía legal considerando las expectativas generadas en el consumidor atendiendo a lo establecido en la regulación sectorial vigente.
49. A propósito de ello, en cuanto a la prestación de servicios y comercialización de productos financieros, constituyen garantías legales, entre otros, las disposiciones contenidas en el Reglamento de Tarjetas, en específico, las referidas a medidas de seguridad, el mismo que dispone, entre otras, *“Contar con sistemas de monitoreo de operaciones, que tengan como objetivo detectar aquellas operaciones que no corresponden al comportamiento habitual de consumo del usuario.”*²¹
50. Cabe resaltar además que el artículo 23° del Reglamento de Tarjetas, recoge que la responsabilidad del banco por operaciones no reconocidas subsiste incluso si estas fueron ejecutadas bajo condiciones técnicas que no evidenciaban anomalías. Es decir, la responsabilidad no se limita al funcionamiento técnico del sistema, sino al cumplimiento de las garantías legales respecto a la prestación del servicio.
51. De lo señalado se tiene entonces que la evaluación de la calidad y eficacia del sistema de monitoreo –incluso si responde a una herramienta de gestión de riesgos– es relevante para determinar si se cumplió o no con el deber de idoneidad.
52. En atención a lo expuesto, si bien el Banco refiere que el artículo 23° del Reglamento de Tarjetas²², el cual hace referencia a la responsabilidad de los bancos por operaciones

²¹ **RESOLUCIÓN SBS N° 6523-2013. REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO, publicada el 2 de noviembre de 2013 y vigente desde el 1 de abril de 2014**

Artículo 17°.- Medidas de seguridad respecto al monitoreo y realización de las operaciones

Las empresas deben adoptar como mínimo las siguientes medidas de seguridad con respecto a las operaciones con tarjetas que realizan los usuarios:

1. Contar con sistemas de monitoreo de operaciones, que tengan como objetivo detectar aquellas operaciones que no corresponden al comportamiento habitual de consumo del usuario.
2. Implementar procedimientos complementarios para gestionar las alertas generadas por el sistema de monitoreo de operaciones.
3. Identificar patrones de fraude, mediante el análisis sistemático de la información histórica de las operaciones, los que deberán incorporarse al sistema de monitoreo de operaciones.
4. Establecer límites y controles en los diversos canales de atención, que permitan mitigar las pérdidas por fraude.
5. Requerir al usuario la presentación de un documento oficial de identidad, cuando sea aplicable, o utilizar un mecanismo de autenticación de múltiple factor. La Superintendencia podrá establecer, mediante oficio múltiple, montos mínimos a partir de los cuales se exija la presentación de un documento oficial de identidad.
6. En el caso de operaciones de retiro o disposición de efectivo, según corresponda, u otras con finalidad informativa sobre las operaciones realizadas u otra información similar, deberá requerirse la clave secreta del usuario, en cada oportunidad, sin importar el canal utilizado para tal efecto.

²² **RESOLUCIÓN SBS N° 6523-2013. REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO, publicada el 2 de noviembre de 2013 y vigente desde el 1 de abril de 2014**

Artículo 23°.- Responsabilidad por operaciones no reconocidas

Ante el rechazo de una transacción o el reclamo por parte del usuario de que esta fue ejecutada incorrectamente, la empresa es responsable de realizar la evaluación correspondiente y de demostrar que las operaciones fueron autenticadas y registradas. La empresa es responsable de las pérdidas por las operaciones realizadas en los siguientes casos:

1. Por incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 21 del Reglamento.
2. Cuando las tarjetas hayan sido objeto de clonación.

no reconocidas por los usuarios, no establece explícitamente aquella que provenga de la materialización de los sistemas de monitoreo; lo cierto es que, dicha circunstancia no restringe la facultad de la Autoridad de Consumo para evaluar la idoneidad del servicio o producto ofrecido y con ello la responsabilidad del proveedor de servicios financieros sobre la base del debido funcionamiento de sus sistemas de monitoreo.

53. En efecto, no basta con que el Banco sostenga que su sistema de monitoreo es una herramienta de gestión de riesgos cuyo cumplimiento no debería ser fiscalizado por el Indecopi, ni debería atribuírsele responsabilidad por los resultados de este, dado que la falta de resultados efectivos en la detección de consumos atípicos puede ser interpretada como una transgresión al deber de idoneidad, la misma que compromete una garantía legal contenida en el Reglamento de Tarjetas.
54. En tal sentido, esta instancia es enfática en señalar que, el objetivo de determinar la idoneidad del servicio financiero prestado y así la responsabilidad del proveedor, se deberá evaluar el cumplimiento de aquellas garantías legales establecidas, remitiéndonos para tales efectos a lo dispuesto en el Reglamento de Tarjetas, lo que – para el caso de autos– implica verificar entonces que el Banco haya cumplido, entre otros, con su deber de monitoreo y detección de consumos inusuales o sospechosos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17° del Reglamento de Tarjetas²³, facultad que no puede ser limitada por cláusulas contractuales ni puede ser suprimida mediante informes técnicos o interpretaciones restrictivas de normas sectoriales.
55. Finalmente, consideramos oportuno precisar que, la evaluación de responsabilidad del proveedor de servicios financieros que realiza esta instancia respecto del sistema de monitoreo y detección de consumos inusuales o sospechosos se realiza en atención al cuestionamiento expreso por parte de cada consumidor sobre las medidas de seguridad

3. Por el funcionamiento defectuoso de los canales o sistemas puestos a disposición de los usuarios para efectuar operaciones.
4. Por la manipulación de los cajeros automáticos o de los ambientes en que estos operan, puestos a disposición por la empresa emisora o por terceros con los cuales esta tiene convenio.
5. Cuando se haya producido la suplantación del usuario en las oficinas.
6. Operaciones denominadas micropago.
7. Operaciones realizadas luego del bloqueo o cancelación de la línea de crédito o de la tarjeta o cuando la tarjeta haya expirado.
8. Operaciones asociadas a servicios no solicitados o habilitados por el titular conforme a lo dispuesto en los artículos 7 y 13 del presente Reglamento.
9. Cuando el esquema de autenticación del cliente para la realización de estas operaciones no cumpla con los requerimientos mínimos de seguridad establecidos en la normativa vigente.
10. Operaciones realizadas sin el empleo de un segundo factor de autenticación, a que hace referencia el párrafo 7.5 del numeral 7 del artículo 16 del presente reglamento.

En caso no se cumpla con ninguno de los supuestos anteriores; y de producirse el extravío, sustracción, robo, hurto o uso no autorizado de la tarjeta, o de la información que contiene, la empresa es responsable de las operaciones realizadas con posterioridad a la comunicación efectuada a la empresa por parte del usuario para informar tales hechos (...).

23

RESOLUCIÓN SBS N° 6523-2013. REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO, publicada el 2 de noviembre de 2013 y vigente desde el 1 de abril de 2014

Artículo 17.- Medidas de seguridad respecto al monitoreo y realización de las operaciones

Las empresas deben adoptar como mínimo las siguientes medidas de seguridad con respecto a las operaciones con tarjetas que realizan los usuarios:

1. Contar con sistemas de monitoreo de operaciones, que tengan como objetivo detectar aquellas operaciones que no corresponden al comportamiento habitual de consumo del usuario. (...)

adoptadas para detectar operaciones que no correspondan a su comportamiento habitual de consumo.

(iii) Sobre el orden de análisis de las imputaciones

56. Al respecto, esta Comisión considera que, para una mejor comprensión de los hechos materia de denuncia, estos se evaluarán, conforme a lo siguiente:

- (i) Si el Banco habría infringido los artículos 18° y 19° del Código, en tanto se habría negado, de manera injustificada, a activar la cobertura del Seguro Protección de Tarjeta asociado a la cuenta de ahorros 191-9*****1-0-57, pese a que el denunciante lo habría solicitado.
- (ii) Si el Banco habría infringido los artículos 18° y 19° del Código, en tanto no habría adoptado las medidas de seguridad pertinentes al permitir que, el 18 de julio de 2025, se realicen 4 operaciones no reconocidas con cargo a la cuenta de ahorros 191-9*****1-0-57, de titularidad del denunciante, por el importe total S/ 19 800,00, pese a que: (i) se realizaron con un número de celular diferente al registrado ante el proveedor denunciado, (ii) no conocía al tercero beneficiado, (iii) no fueron alertadas; y, (iv) no pertenecían a su patrón de consumo.

Sobre la improcedencia de la denuncia por falta de legitimidad para obrar pasiva

57. El artículo 108° del Código establece que se declarará la improcedencia de la denuncia, entre otros supuestos, cuando exista falta de legitimidad o interés para obrar²⁴. De acuerdo con la doctrina procesal, un administrado carecerá de legitimidad para obrar pasiva cuando no sea la persona que, conforme a ley, deba ser titular de las conductas infractoras en su contra.
58. Sobre el particular, el artículo 4 del Reglamento de Comercialización de Productos de Seguros, aprobado mediante Resolución SBS N° 1121-2017²⁵ (en adelante,

²⁴ La legitimidad para obrar es una condición de la acción, es definida como “la idoneidad de una persona para actuar en el proceso, debido a su posición y, más exactamente, a su interés o a su oficio”. En: CARNELUTTI, Francesco. Sistema de Derecho Procesal Civil. La Composición del Proceso. Buenos Aires: Uteha Argentina, 1944, p. 30.

Asimismo, se puede diferenciar entre legitimidad para obrar activa y pasiva. La primera, corresponde al denunciante, es decir, quien se encuentre en calidad de actor. En cuanto a la legitimidad para obrar pasiva, esta corresponde al denunciado, adversario o contradictor. El concepto de legitimidad está ligado al de capacidad procesal, siendo esta la aptitud del sujeto de derecho de actuar como parte en un proceso ejerciendo los derechos por sí mismo. En: MORALES GODO, Juan. Instituciones de Derecho Procesal. Lima: Palestra Editores. 2005, p.155.

La Sala Especializada en Protección al Consumidor, en anteriores pronunciamientos, ha señalado que el sistema de protección al consumidor se encuentra dirigido a otorgar tutela en los supuestos que exista una relación de consumo e incluso en las etapas pre contractuales y en los servicios postventa que se pudieran generar como consecuencia de la interacción de las personas en el mercado; asimismo, el superior jerárquico indicó que para la aplicación del Código debe configurarse como presupuesto la existencia de una relación de consumo entre el prestador del producto o servicio prestado por un proveedor a favor de un consumidor o usuario final, a cambio de una retribución económica, pues de lo contrario se configuraría un supuesto de improcedencia de la denuncia.

²⁵ **REGLAMENTO DE COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS DE SEGUROS, aprobado por Resolución S.B.S. N° 1121-2017**

Artículo 4. Responsabilidad frente al contratante, asegurado y/o beneficiario

Las empresas que utilicen cualquiera de las modalidades de comercialización reguladas por el Reglamento, son responsables directas de todos los actos de comercialización que se realicen en su representación durante el ejercicio

Reglamento de Comercialización), establece que las empresas aseguradoras mantienen la responsabilidad frente a los contratados, asegurados y/o beneficiarios, así como ante la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones (en adelante, SBS), por la prestación de los servicios, la administración de los riesgos y el cumplimiento normativo relacionado con la comercialización de productos de seguros.

59. La referida norma establece que las entidades financieras que actúen en calidad de comercializadores, en el caso de banca y seguros, asumen las responsabilidades que les competen, de acuerdo con las disposiciones del Reglamento de Comercialización y las que resulten pertinentes de la Ley N° 28587, Ley Complementaria a la Ley de Protección al Consumidor en materia de Servicios Financieros, así como del Reglamento de Gestión de Conducta de Mercado del Sistema Financiero, aprobado por Resolución SBS N° 3274-2017.
60. De lo indicado, se desprende que la responsabilidad de las empresas del sistema financiero que actúan en calidad de comercializadores en el marco de la contratación de un producto correspondiente al sistema de seguros, se encuentra relacionada con los actos de comercialización que estos realizan a favor de las compañías aseguradoras; sin embargo, estas últimas mantienen la responsabilidad frente a los contratantes, asegurados y/o beneficiarios, por la prestación de los servicios, la administración de los riesgos y el cumplimiento normativo relacionado con la comercialización de productos de seguros.
- (ii) Respecto a que el Banco se habría negado a activar la cobertura
61. En el presente caso, el denunciante señaló que el Banco se habría negado, de manera injustificada, a activar la cobertura del Seguro Protección de Tarjeta asociado a la cuenta de ahorros 191-9*****1-0-57, pese a que lo requirió.

de sus funciones, especialmente por las infracciones a las normas emitidas por la Superintendencia y por los perjuicios que se causen a los contratantes, asegurados y/o beneficiarios, como consecuencia de errores u omisiones, impericia o negligencia.

En ese sentido, las empresas mantienen la responsabilidad frente a los contratantes, asegurados y/o beneficiarios, así como ante la Superintendencia por la prestación de los servicios, la administración de los riesgos y el cumplimiento normativo relacionado con la comercialización de productos de seguros a que se refiere el presente Reglamento, sin perjuicio de los incentivos o penalidades contractuales aplicables a las modalidades de comercialización señaladas en el artículo 3, de ser el caso.

Asimismo, las empresas son responsables de que, a través de las distintas modalidades de comercialización, se explique adecuadamente a los contratantes potenciales y/o asegurados potenciales sobre los alcances de la cobertura del producto y sus características. Del mismo modo, son responsables de que durante el proceso de contratación del seguro, se verifique que el contratante o el asegurado completen la solicitud del seguro o la solicitud-certificado, según corresponda, y se brinde la información para la emisión de la póliza.

En el caso de Bancaseguros, las empresas del sistema financiero asumen las responsabilidades que les competen, de acuerdo con las disposiciones correspondientes del presente Reglamento y las que resulten pertinentes de la Ley Complementaria a la Ley de Protección al Consumidor en Materia de Servicios Financieros - Ley N° 28587 y sus normas modificatorias, así como del Reglamento de Transparencia de Información y Disposiciones Aplicables a la Contratación con Usuarios del Sistema Financiero, aprobado por Resolución SBS N° 8181-2012 y sus normas modificatorias.

Las empresas de seguros son responsables de que la documentación generada por la comercialización de seguros, efectuada por ellas mismas y/o por comercializadores, se sujete a las disposiciones emitidas a través de la Resolución SBS N° 5860-2009, la cual incluye disposiciones sobre la conservación y sustitución de archivos mediante la tecnología de microformas, así como sobre los plazos de conservación de libros y documentos.

62. Al respecto, conforme al marco normativo desarrollado, el hecho consistente en otorgar la cobertura del seguro en cuestión sería de responsabilidad exclusiva de Pacífico, en su calidad de compañía aseguradora, y no del Banco; ello en la medida que la compañía aseguradora es la responsable por la prestación de los servicios, la administración de los riesgos, el cumplimiento normativo relacionado con la comercialización de productos de seguros, así como la responsable de la entrega de la documentación pertinente.
63. Cabe precisar que mediante Resolución N° 1 del 17 de noviembre de 2025, se requirió de manera expresa al denunciante que precise e identifique al proveedor al que pretendía denunciar por el hecho referido a la cobertura y, en respuesta a tal requerimiento, mediante escrito del 21 de noviembre de 2025, señaló que era el Banco el proveedor involucrado en la presunta infracción; sin embargo, de conformidad con los argumentos antes desarrollados, solo la compañía aseguradora tendría responsabilidad por cuestiones relacionadas a la cobertura del Seguro Protección Tarjeta.
64. Siendo ello así, al haberse determinado que la presunta negativa de la cobertura es obligación de Pacífico y no del Banco, corresponde declarar improcedente este extremo de la denuncia interpuesta contra la entidad bancaria.
65. En consecuencia, de acuerdo con los argumentos expuestos, acogiendo las recomendaciones formuladas por la Secretaría Técnica a través del Informe Final de Instrucción N° 0646-2026/CC1-ST, corresponde declarar improcedente, por falta de legitimidad para obrar pasiva, la denuncia interpuesta por el señor Osorio contra el Banco, por la presunta infracción de los artículos 18° y 19° del Código, en la medida que el otorgamiento de la cobertura del Seguro Protección de Tarjeta asociado a la cuenta de ahorros 191-9*****1-0-57 se trata de una obligación exigible a la compañía aseguradora.

Sobre el deber de idoneidad

66. El artículo 18° del Código establece que la idoneidad es la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe²⁶.
67. Por su parte, el artículo 19° del Código establece que los proveedores son responsables por la calidad e idoneidad de los productos y servicios que ofrecen en el mercado²⁷. En

²⁶ LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificado por el Decreto Legislativo N° 1308, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 30 de diciembre de 2016.

Artículo 18.- Idoneidad

Se entiende por idoneidad la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores, atendiendo a las circunstancias del caso.

(...)

²⁷ LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificado por el Decreto Legislativo N° 1308, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 30 de diciembre de 2016.

Artículo 19.- Obligación de los proveedores

El proveedor responde por la idoneidad y calidad de los productos y servicios ofrecidos; por la autenticidad de las marcas y leyendas que exhiben sus productos o del signo que respalda al prestador del servicio, por la falta de conformidad entre

aplicación de esta norma, los proveedores tienen el deber de entregar los productos y prestar los servicios al consumidor en las condiciones ofertadas o previsibles, atendiendo a la naturaleza de estos, la regulación que sobre el particular se haya establecido y, en general, a la información brindada por el proveedor o puesta a disposición.

— ***De las disposiciones normativas exigibles a las empresas del sector financiero***

68. Al respecto, en la Resolución Final N° 3003-2024/CC1 del 18 de diciembre de 2024, la Comisión desarrolló los aspectos técnicos y consideraciones normativas que deben aplicarse para el análisis de las denuncias por operaciones no reconocidas, ello en torno al cumplimiento de lo estipulado en el Reglamento de Tarjetas, aprobado por Resolución SBS N° 6523-2013 y los alcances de la Resolución SBS N° 504-2021, Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad (en adelante, Reglamento de Ciberseguridad) ²⁸.

Aplicación al caso concreto

69. El señor Osorio cuestionó que el Banco permitió que el 18 de julio de 2025, se realicen 4 operaciones no reconocidas con cargo a su cuenta de ahorros por un total de S/ 19 800,00, incluso, tales operaciones no correspondían con su comportamiento habitual de consumo.
70. En sus descargos, el Banco señaló los argumentos desarrollados en el punto 5 de la presente Resolución.
71. Al respecto, no es un hecho controvertido que el 18 de julio de 2025, se realizaron 4 operaciones no reconocidas (transferencias) con cargo a la cuenta de ahorros 191-9*****1-0-57 de titularidad del denunciante, en tanto así lo han reconocido las partes. Por tanto, corresponde al denunciado acreditar que aquellas operaciones se efectuaron correctamente, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de Ciberseguridad, en la medida que en sus descargos señaló que los factores de autenticación utilizados en la banca móvil fueron la clave de 6 dígitos y la clave token, lo cual además se ha corroborado de la evidencia que obra en el expediente.
72. Así, en atención a lo dispuesto en la normativa de la materia, a fin de determinar la responsabilidad del Banco, corresponde analizar si las operaciones no reconocidas por el denunciante se efectuaron con una autenticación reforzada, la cual consta de (a) una combinación de factores de autenticación, (b) contar con un control ante ataques de hombre en el medio; y, (c) la notificación al usuario sobre la operación una vez que se efectúe con éxito.
73. Siendo ello así, corresponde a la Comisión hacer el análisis sistemático de los medios probatorios aportados por las partes, a fin de determinar la responsabilidad o no de la entidad bancaria denunciada.

la publicidad comercial de los productos y servicios y estos, así como por el contenido y la vida útil del producto indicado en el envase, en lo que corresponda.

²⁸ Véase los fundamentos 33 al 60.

— *Del enrolamiento*

74. En la medida que el señor Osorio no ha formulado cuestionamiento alguno respecto al enrolamiento al canal digital (banca móvil), no corresponde efectuar mayor análisis sobre este punto en concreto.

— *Del ingreso a la Banca Móvil*

75. De otro lado, en cuanto al ingreso al canal por el cual se efectuaron las operaciones no reconocidas, debe entenderse que este constituye un elemento imprescindible, en la medida que el proceso de validación comienza desde el referido ingreso.
76. Al respecto, se verificó que antes de realizar cada una de las operaciones no reconocidas (las cuales se concretaron entre las 15:02:51 y 15:05:06 horas del 18 de julio de 2025), se inició sesión a las 15:02:25 horas en el sistema del aplicativo banca móvil del denunciado y, para acreditar lo alegado, el proveedor adjuntó el “*Reporte de operaciones Banca Móvil*”²⁹, de cuya revisión se ha verificado que para el inicio de la sesión se registraron las glosas “login” y “300”, lo cual demuestra el uso del número de la tarjeta y la clave de internet de 6 dígitos.
77. Así pues, a criterio de esta Comisión ha quedado acreditado el correcto ingreso a la banca móvil el 18 de julio de 2025, de manera previa a la realización de cada una de las 4 operaciones no reconocidas.

— *Sobre la autenticación reforzada*

78. Sobre el primer paso, referido a la utilización de una combinación de factores de autenticación que correspondan a categorías distintas y que sean independientes uno del otro, como algo que el usuario conoce (p.e. contraseña, el PIN, respuestas a preguntas claves, entre otros), algo que el usuario posee (p.e. la clave dinámica) y, algo que el usuario es (p.e. huella digital, patrón de iris, reconocimiento facial, entre otros), el Banco señaló que estos estaban constituidos por el uso de la clave de 6 dígitos y el uso de la clave token para confirmar la operación.
79. Sobre el particular, tal como se ha evaluado previamente, el Banco acreditó que se ingresó al aplicativo con la clave de 6 dígitos de manera previa a la realización de cada una de las 4 operaciones no reconocidas.
80. Sin perjuicio de lo señalado, en la medida que el Banco ha indicado expresamente en sus descargos que la clave de 6 dígitos utilizada para el ingreso al aplicativo también era su primer factor de autenticación para ejecutar las operaciones no reconocidas, le correspondía adjuntar material probatorio al procedimiento que acredite la implementación de un proceso de autenticación para controlar el acceso a los servicios que se proveen a los usuarios por canales digitales sobre una línea base de controles de seguridad de la información requerida; conforme lo establece el literal d) del numeral

²⁹ Ver de la página 1 a la 3 de la pieza procesal denominada “REPORTE SESIÓN 1 Y 2-F.PDF” presentada mediante escrito del 27 de marzo de 2026 por el Banco.

17.1 del artículo 17° y en el numeral 17.4 del artículo 17° del Reglamento de Ciberseguridad. Sin embargo, tal evidencia no fue aportada al procedimiento.

81. Respecto al segundo factor de autenticación, el Banco adjuntó el *Reporte "LOG SERVER"*³⁰, el cual acredita que cada una de las operaciones no reconocidas fueron realizadas con el uso de la clave token.
82. De esta manera, a partir de la evidencia que obra en el expediente, se ha podido advertir que el Banco no ha cumplido con acreditar la utilización de una combinación de factores de autenticación que correspondan a categorías distintas y que sean independientes uno del otro, toda vez que si bien demostró que las operaciones cuestionadas fueron realizadas con el uso de la clave token, lo cierto es que no probó la correcta utilización del primer factor.
83. Sobre el segundo paso, si bien el Banco ha señalado que el uso de la claven token acredita que cuenta con un control ante ataques de hombre en el medio, lo cierto es que no ha demostrado haber cumplido con los 2 factores de autenticación antes desarrollados.
84. Finalmente, con relación al tercer paso, referido a la notificación de los datos de la operación al usuario, el denunciado ha presentado los documentos denominados Constancia de Operación – BCP; sin embargo, tal documentación no acredita que las notificaciones hayan sido remitidas a la parte denunciante, en la medida que de su contenido no se advirtió que hayan sido enviadas a una dirección electrónica declarada por el señor Osorio.
85. Estando a lo antes mencionado, se verificó que la entidad bancaria no acreditó las medidas de seguridad referidas a la autenticación reforzada, en relación con las operaciones materia de denuncia.
86. Por lo tanto, corresponde atribuir responsabilidad al Banco por incurrir en infracción a las normas de protección al consumidor, en la medida que no se verificó el cumplimiento de la autenticación reforzada respecto de las operaciones denunciadas.
87. En consecuencia, a criterio de esta instancia, el Banco no acreditó que las operaciones cuestionadas fueron válidamente realizadas, de conformidad con las consideraciones antes expuestas.

b) Del comportamiento habitual del denunciante

88. Las entidades del sistema financiero se encuentran obligadas por la norma a contar con sistemas de monitoreo que les permitan detectar operaciones que no correspondan al comportamiento habitual de cada consumidor o que obedezcan a patrones de fraude. El funcionamiento del sistema de monitoreo es definido por las reglas que cada entidad financiera establezca, conforme al análisis del tipo de consumos que se realicen con las tarjetas de crédito y débito que administran.

³⁰ Ver de la página 36 de la pieza procesal denominada "DESCARGOS- OSORIO AGUILAR.PDF" que corresponde al escrito de descargos del 27 de marzo de 2026.

89. Como se aprecia, las entidades financieras están en la capacidad de adaptar sus sistemas para la detección de operaciones que no corresponden al comportamiento habitual del consumidor, así como las que corresponden a patrones de fraude.
90. Sobre el sistema de monitoreo, cabe señalar que, conforme al análisis que se ha realizado sobre el funcionamiento de este, para que una alerta pueda generarse deben de concurrir circunstancias suficientes para inferir que una operación no está siendo realizada por el titular de la cuenta de ahorros y/o tarjeta de crédito.
91. Es decir, no basta que se presente únicamente un criterio, sino que deben concurrir varios elementos que puedan calificarse como inusuales y, en consecuencia, generar la alerta en el sistema de la entidad financiera.
92. Asimismo, es importante añadir que para que el sistema de monitoreo pueda activar una alerta, primero deben haberse realizado operaciones que permitan a este presumir que no están siendo realizadas por el titular de la tarjeta, pues no es posible que el sistema se active antes de la realización de las operaciones que contienen características de patrón de fraude o sean distintas al comportamiento habitual del consumidor.
93. Dicho esto, debe tenerse en cuenta que el bloqueo preventivo se realiza con posterioridad a la autorización de la operación que genera la alerta, pues para que el sistema de monitoreo se active, primero debe advertir como mínimo una operación inusual, lo que corresponde verificar en el presente caso.
94. Por otro lado, es necesario tomar en cuenta que las entidades financieras están en la capacidad de adaptar sus sistemas para la detección de operaciones que no corresponden al comportamiento habitual del consumidor, así como las que corresponden a patrones de fraude.
95. Al respecto, es importante precisar que mediante Oficio N° 055-2019/CC1-INDECOPI del 4 de octubre de 2019, la Secretaría Técnica solicitó a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP una opinión respecto al alcance de la definición de comportamiento habitual de consumo, establecida en el artículo 2 del Reglamento, así como de su forma de análisis.
96. En ese sentido, mediante Oficio N° 4446-2020-SBS del 3 de febrero de 2020, la SBS señaló que el análisis del comportamiento habitual de consumo se deberá realizar en función del sistema de monitoreo que haya implementado cada una de las entidades bancarias, teniendo en cuenta la información histórica de las operaciones se registren sus usuarios.
97. Asimismo, cabe señalar que, la SBS publicó la Resolución SBS N° 03289- 2025, a través de la cual modificó el Reglamento de Tarjetas y estableció que las medidas de seguridad derivadas del monitoreo forman parte de la gestión de riesgos de las entidades financieras; y, no determinan por sí solo la validez de las operaciones. Dicha modificación entró en vigor el 20 de setiembre de 2025.
98. Dicho esto, corresponde señalar que, el Banco ha brindado información a esta instancia sobre el funcionamiento de su sistema de monitoreo, el cual se detalla a continuación:

- (i) Hacía seguimiento a patrones de consumo de todos los clientes para generar reglas estadísticas de comportamiento; siendo que estas reglas eran dinámicas, en tanto variaban en función a la tendencia de las modalidades de fraude.
 - (ii) Para garantizar su eficacia, estas reglas eran generadas y conocidas por pocos especialistas en seguridad dentro de la entidad financiera, por lo que no eran reveladas ni siquiera a los demás colaboradores de su entidad.
 - (iii) La finalidad del sistema de monitoreo no era que el cliente autorice la operación ejecutada, sino que una vez que se realizara, el sistema genere una alerta a efectos de que el cliente advierta si efectivamente reconocía la transacción.
99. En línea de lo desarrollado en los párrafos precedentes, así como de lo señalado en el Oficio N° 4446-2020-SBS, corresponde que esta instancia analice el comportamiento habitual de consumo del denunciante a partir de la información histórica de las operaciones realizadas con cargo a la cuenta de ahorros 191-9*****1-0-57.
100. Por lo tanto, esta instancia analizará las operaciones efectuadas por el denunciante en los 6 meses previos a la realización de las operaciones no reconocidas materia del presente análisis para determinar si correspondían o no con su comportamiento habitual de consumo.
101. De los medios probatorios, se desprende la siguiente información:

Cuadro N° 2: Detalle del comportamiento de consumo

(ver en la página siguiente)

**PRINCIPALES OPERACIONES REGISTRADAS EN LA
CUENTA 191-9*****1-0-57****ENERO 2025**

- Operación más alta registrada: S/ 3 500,00
- Monto total de las operaciones registradas: S/ 10 511,50

FEBRERO 2025

- Operación más alta registrada: S/ 400,00
- Monto total de las operaciones registradas: S/ 1 251,79

MARZO 2025

- Operación más alta registrada: S/ 1 000,00
- Monto total de las operaciones registradas: S/ 2 080,50

ABRIL 2025

- Operación más alta registrada: S/ 1 000,00
- Monto total de las operaciones registradas: S/ 5 186,75

MAYO 2025

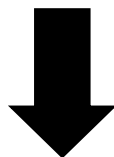
- Operación más alta registrada: S/ 5 200,00
- Monto total de las operaciones registradas: S/ 20 310,00

JUNIO 2025

- Operación más alta registrada: S/ 2 000,00
- Monto total de las operaciones registradas: S/ 5 000,20

**OPERACIONES CUESTIONADAS POR EL SEÑOR
OSORIO**

- S/ 5 000,00
- S/ 5 000,00
- S/ 5 000,00
- S/ 4 800,00

**SUPUESTOS DE MONITOREO DEL BANCO**

- Alertaba de manera automática las operaciones sospechosas y/o fraudulentas.
- El sistema generaba una alerta cuando se presenta una operación similar a casuísticas de fraude y/o porque no cumplía con el comportamiento histórico de consumo de la cuenta del cliente.
- El equipo de "Gestores de Monitoreo" se encargaba de atender las alertas, además revisaba si la transacción alertada cumplía con las características habituales de consumo del cliente, tales como: (a) lugares de consumo; (b) categoría o rubros similares; (c) monto de la transacción; (d) horario de la transacción; (e) velocidad entre las transacciones previas a la operación alertada; y, (f) cantidad de transacciones en el día o anteriores.
- El análisis del comportamiento habitual del denunciante se realizó en base a la actividad de cada cuenta involucrada.

(...)



ANÁLISIS DEL CASO EN PARTICULAR

- En mayo de 2025, la operación de mayor cuantía fue de S/ 5 200,00.
- En el referido mes se consumió un total de S/ 20 310,00.

102. Ahora bien, tal como se ha señalado anteriormente, para que el sistema de monitoreo pueda activar una alerta, primero deben haberse realizado operaciones que permitan al Banco determinar que estas no corresponden con el comportamiento habitual del denunciante, para lo cual, de conformidad con lo establecido en el artículo 2 del Reglamento³¹, deben tomarse en cuenta factores como el país de consumo, tipos de comercio, frecuencia, canal utilizado, entre otros; así como también, la información histórica de las transacciones que registró el consumidor.
103. A partir de lo indicado previamente, debe determinarse si, en efecto, en este caso se presentaron operaciones que no correspondían al comportamiento habitual del consumidor, luego de lo cual, deberá evaluarse el momento en que el Banco debió haber emitido las alertas correspondientes para evitar transacciones posteriores en perjuicio del señor Osorio.
104. A fin de evaluar las operaciones denunciadas, se considerará el siguiente detalle de las operaciones no reconocidas:

FECHA	HORA	DESCRIPCIÓN	MONTO
18/07/2025	15:02	Transferencia a tercero	S/ 5 000,00
18/07/2025	15:03	Transferencia a tercero	S/ 5 000,00
18/07/2025	15:04	Transferencia a tercero	S/ 5 000,00
18/07/2025	15:05	Transferencia a tercero	S/ 4 800,00

105. Ahora bien, tal como se ha podido verificar del detalle las referidas operaciones, no se advierte que el Banco tendría que haber activado sus sistemas de seguridad y emitir algún tipo de alerta por la primera transferencia de S/ 5 000,00, debido a que el denunciante en mayo de 2025 ya había registrado una operación por una suma de S/ 5 200,00.
106. Sin embargo, con la segunda operación de S/ 5 000,00, ya se había realizado en un solo día operaciones por un total de S/ 10 000,00 y el consumidor no efectuó transacción alguna por la indicada suma en los 6 meses previos, además, representaba la mitad del mayor importe que el señor Osorio consumió en un solo mes (S/ 20 310,00).

31

RESOLUCIÓN SBS N° 6523-2013, REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO, publicada el 2 de noviembre de 2013 y vigente desde el 1 de abril de 2014

Artículo 2°. - Definiciones

Para efectos de lo dispuesto en el presente Reglamento, se considerarán las siguientes definiciones:

(...)

5. Comportamiento habitual de consumo del usuario: se refiere al tipo de operaciones que usualmente realiza cada usuario con sus tarjetas, considerando diversos factores, como por ejemplo el país de consumo, tipos de comercio, frecuencia, canal utilizado, entre otros, los cuales pueden ser determinados a partir de la información histórica de las operaciones de cada usuario que registra la empresa.

107. Por lo tanto, en principio, al haberse presentado estas circunstancias que no correspondían con el patrón de consumo del denunciante, correspondía que a partir de la segunda operación la entidad bancaria emita las alertas correspondientes para evitar las transferencias posteriores; sin embargo, estando a que el sistema del Banco es un sistema de bloqueo manual³², no habría sido posible evitar el procesamiento de las siguientes transferencias al haberse concretado en menos de 3 minutos.
108. Por tanto, no corresponde atribuir responsabilidad al proveedor por este extremo de la denuncia, respecto a que no habría evitado que se concreten las operaciones cuestionadas, pese a que serían inusuales, por las consideraciones expuestas.
109. En consecuencia, de acuerdo con los fundamentos expuestos y los medios probatorios analizados, acogiendo las recomendaciones formuladas por la Secretaría Técnica a través del Informe Final de Instrucción N° 0646-2026/CC1-ST, corresponde declarar: (i) fundada la denuncia interpuesta por el señor Osorio contra el Banco, por infracción a los artículos 18° y 19° del Código, en la medida que no ha quedado demostrado que las operaciones denunciadas con cargo a la cuenta de ahorros 191-9*****1-0-57, fueron válidamente realizadas; e, (ii) infundada, por la presunta infracción a los referidos artículos, en tanto que los sistemas de alerta del proveedor no debieron evitar que se procesen las operaciones cuestionadas.

Sobre las medidas correctivas

110. El artículo 114 del Código establece que, sin perjuicio de la sanción administrativa que corresponda al proveedor por una infracción a las normas del Código, el Indecopi puede dictar, en calidad de mandatos, medidas correctivas reparadoras y complementarias³³.
111. Las medidas correctivas reparadoras tienen el objeto de resarcir las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas ocasionadas al consumidor por la infracción administrativa a su estado anterior³⁴. Las medidas correctivas complementarias tienen

³² Conforme ha sido fundamento en el Expediente 834-2023/CC1.

³³ **LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificada por el Decreto Legislativo 1308, publicado el 30 de diciembre de 2016**

Artículo 114.- Medidas correctivas

Sin perjuicio de la sanción administrativa que corresponda al proveedor por una infracción al presente Código, el Indecopi puede dictar, en calidad de mandatos, medidas correctivas reparadoras y complementarias.

Las medidas correctivas reparadoras pueden dictarse a pedido de parte o de oficio, siempre y cuando sean expresamente informadas sobre esa posibilidad en la notificación de cargo al proveedor por la autoridad encargada del procedimiento. Las medidas correctivas complementarias pueden dictarse de oficio o a pedido de parte.

³⁴ **LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificada por el Decreto Legislativo 1308, publicado el 30 de diciembre de 2016**

Artículo 115.- Medidas correctivas reparadoras

115.1 Las medidas correctivas reparadoras tienen el objeto de resarcir las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas ocasionadas al consumidor por la infracción administrativa a su estado anterior. En caso el órgano resolutorio dicte una o varias medidas correctivas, debe considerar lo acordado por las partes durante la relación de consumo. Las medidas correctivas reparadoras pueden consistir en ordenar al proveedor infractor lo siguiente:

- Reparar productos.
- Cambiar productos por otros de idénticas o similares características, cuando la reparación no sea posible o no resulte razonable según las circunstancias.
- Entregar un producto de idénticas características o, cuando esto no resulte posible, de similares características, en los supuestos de pérdida o deterioro atribuible al proveedor y siempre que exista interés del consumidor.
- Cumplir con ejecutar la prestación u obligación asumida; y si esto no resulte posible o no sea razonable, otra de efectos equivalentes, incluyendo prestaciones dinerarias.

el objeto de revertir los efectos de la conducta infractora o evitar que se produzca nuevamente en el futuro³⁵.

112. El señor Osorio solicitó, en calidad de medida correctiva, que se ordene al Banco la devolución de las operaciones no reconocidas.
113. En el presente caso, se ha determinado la responsabilidad de la entidad bancaria respecto al extremo referido a que se efectuaron operaciones no reconocidas con cargo a la cuenta de ahorros 191-9*****1-0-57.

- e. Cumplir con ejecutar otras prestaciones u obligaciones legales o convencionales a su cargo.
 - f. Devolver la contraprestación pagada por el consumidor, más los intereses legales correspondientes, cuando la reparación, reposición, o cumplimiento de la prestación u obligación, según sea el caso, no resulte posible o no sea razonable según las circunstancias.
 - g. En los supuestos de pagos indebidos o en exceso, devolver estos montos, más los intereses correspondientes.
 - h. Pagar los gastos incurridos por el consumidor para mitigar las consecuencias de la infracción administrativa.
 - i. Otras medidas reparadoras análogas de efectos equivalentes a las anteriores.
- 115.2 Las medidas correctivas reparadoras no pueden ser solicitadas de manera acumulativa conjunta, pudiendo plantearse de manera alternativa o subsidiaria, con excepción de la medida correctiva señalada en el literal h) que puede solicitarse conjuntamente con otra medida correctiva. Cuando los órganos competentes del Indecopi se pronuncian respecto de una medida correctiva reparadora, aplican el principio de congruencia procesal.
- 115.3 Las medidas correctivas reparadoras pueden solicitarse en cualquier momento hasta antes de la notificación de cargo al proveedor, sin perjuicio de la facultad de secretaría técnica de la comisión de requerir al consumidor que precise la medida correctiva materia de solicitud. El consumidor puede variar su solicitud de medida correctiva hasta antes de la decisión de primera instancia, en cuyo caso se confiere traslado al proveedor para que formule su descargo.
- 115.4 Corresponde al consumidor que solicita el dictado de la medida correctiva reparadora probar las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas causadas por la comisión de la infracción administrativa.
- 115.5 Los bienes o montos objeto de medidas correctivas reparadoras son entregados por el proveedor directamente al consumidor que los reclama, salvo mandato distinto contenido en la resolución. Aquellos bienes o montos materia de una medida correctiva reparadora, que por algún motivo se encuentran en posesión del Indecopi y deban ser entregados a los consumidores beneficiados, son puestos a disposición de estos.
- 115.6 El extremo de la resolución final que ordena el cumplimiento de una medida correctiva reparadora a favor del consumidor constituye título ejecutivo conforme con lo dispuesto en el artículo 688 del Código Procesal Civil, una vez que quedan consentidas o causan estado en la vía administrativa. La legitimidad para obrar en los procesos civiles de ejecución corresponde a los consumidores beneficiados con la medida correctiva reparadora.
- 115.7 Las medidas correctivas reparadoras como mandatos dirigidos a resarcir las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas originadas por la infracción buscan corregir la conducta infractora y no tienen naturaleza indemnizatoria; son dictadas sin perjuicio de la indemnización por los daños y perjuicios que el consumidor puede solicitar en la vía judicial o arbitral correspondiente. No obstante, se descuenta de la indemnización patrimonial aquella satisfacción patrimonial deducible que el consumidor haya recibido a consecuencia del dictado de una medida correctiva reparadora en sede administrativa.

35

LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificada por el Decreto Legislativo 1308, publicado el 30 de diciembre de 2016

Artículo 116.- Medidas correctivas complementarias

Las medidas correctivas complementarias tienen el objeto de revertir los efectos de la conducta infractora o evitar que esta se produzca nuevamente en el futuro y pueden ser, entre otras, las siguientes:

- a. Que el proveedor cumpla con atender la solicitud de información requerida por el consumidor, siempre que dicho requerimiento guarde relación con el producto adquirido o servicio contratado.
- b. Declarar inexigibles las cláusulas que han sido identificadas como abusivas en el procedimiento.
- c. El decomiso y destrucción de la mercadería, envases, envolturas o etiquetas.
- d. En caso de infracciones muy graves y de reincidencia o reiterancia:
 - (i) Solicitar a la autoridad correspondiente la clausura temporal del establecimiento industrial, comercial o de servicios por un plazo máximo de seis (6) meses.
 - (ii) Solicitar a la autoridad competente la inhabilitación, temporal o permanente, del proveedor en función de los alcances de la infracción sancionada.
- e. Publicación de avisos rectificatorios o informativos en la forma que determine el Indecopi, tomando en consideración los medios que resulten idóneos para revertir los efectos que el acto objeto de sanción ha ocasionado.
- f. Cualquier otra medida correctiva que tenga el objeto de revertir los efectos de la conducta infractora o evitar que esta se produzca nuevamente en el futuro.

El Indecopi está facultado para solicitar a la autoridad municipal y policial el apoyo respectivo para la ejecución de las medidas correctivas complementarias correspondientes.

114. Por tanto, este Colegiado considera que corresponde ordenar al Banco, en calidad de medida correctiva que, en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles contado a partir del día siguiente de la notificación de la presente resolución, cumpla con restituir en la cuenta de ahorros 191-9*****1-0-57 el importe de S/ 19 800,00 correspondiente a las operaciones no reconocidas más los intereses generados hasta la fecha efectiva de la devolución, conforme a las condiciones aplicables a la referida cuenta.
115. Asimismo, en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles contado a partir del vencimiento del plazo mencionado en el párrafo anterior, el Banco deberá presentar ante la Comisión los medios probatorios que acrediten el cumplimiento de los mandatos ordenados, bajo apercibimiento de imponer una multa coercitiva conforme a lo establecido en el artículo 117 del Código³⁶.
116. En este punto, cabe indicar que el numeral 40.3 de la Directiva N° 001-2021/COD-INDECOPI denominada "Directiva única que regula los procedimientos de protección al consumidor previstos en el Código de Protección y Defensa del Consumidor", señala que, si se produce el incumplimiento del mandato por parte del proveedor obligado, la autoridad administrativa, a fin de garantizar el cumplimiento de su decisión, actuará de oficio e impondrá multa coercitiva por incumplimiento de medida correctiva³⁷.
117. Cabe precisar que no constituye una facultad del Indecopi ejecutar la medida correctiva a favor del consumidor, pues el Estado ha reservado esta potestad únicamente al consumidor mediante la vía judicial. Por estas razones, el numeral 115.6 del artículo 115° del Código establece que las resoluciones finales que ordenen medidas correctivas reparadoras constituyen Títulos de Ejecución conforme a lo dispuesto en el artículo 688 del Código Procesal Civil.

³⁶ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificada por el DECRETO LEGISLATIVO 1308, publicado el 30 de diciembre de 2016.**

Artículo 117.- Multas coercitivas por incumplimiento de mandatos

Si el obligado a cumplir con un mandato del Indecopi respecto a una medida correctiva o a una medida cautelar no lo hace, se le impone una multa coercitiva no menor de una (1) Unidad Impositiva Tributaria, tratándose de una microempresa; en todos los otros supuestos se impone una multa no menor de tres (3) Unidades Impositivas Tributarias (UIT).

En caso de persistir el incumplimiento de cualquiera de los mandatos a que se refiere el primer párrafo, el órgano resolutorio puede imponer una nueva multa, duplicando sucesivamente el monto de la última multa impuesta hasta el límite de doscientas (200) Unidades Impositivas Tributarias (UIT). La multa que corresponda debe ser pagada dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, vencido el cual se ordena su cobranza coactiva.

No cabe la impugnación de las multas coercitivas previstas en el presente artículo.

³⁷ (Subrayado agregado)

DIRECTIVA N° 001-2021/DIR-COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, aprobada por RESOLUCIÓN 049-2021-PRE/INDECOPI, publicada el 30 de abril de 2021

(...)

Artículo 40.- Incumplimiento y ejecución de medidas correctivas o cautelares

40.1. Ante el incumplimiento de un mandato de medida correctiva o medida cautelar por el proveedor obligado, el órgano resolutorio que actúa como primera instancia en el procedimiento, debe actuar de oficio a fin de garantizar el cumplimiento de la decisión de la autoridad, sin perjuicio del derecho que tiene al administrado de comunicarle esa situación. En dicha comunicación, el beneficiado debe precisar el número de expediente y resolución que dispuso el mandato, además de especificar en qué consiste el incumplimiento en caso se trate de varios mandatos.

(...)

40.3. En caso el obligado no acredite el cumplimiento del mandato o se verifique el incumplimiento de la medida impuesta, el órgano resolutorio procede con la imposición de la multa coercitiva, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 del Código.

Sobre la graduación de la sanción

118. Al respecto, en la Resolución Final N° 0072-2022/CC1 del 12 de enero de 2022, la Comisión desarrolló los aspectos técnicos y consideraciones normativas que deben aplicarse para el análisis de la imposición de una sanción, ello en torno al cumplimiento de lo estipulado en el Decreto Supremo 032-2021-PCM, Decreto Supremo que aprueba la graduación, metodología y factores para la determinación de las multas que impongan los órganos resolutivos del INDECOPI respecto de las infracciones sancionables en el ámbito de su competencia (en adelante, el Decreto Supremo 032-2021-PCM)³⁸.

Sobre las operaciones no reconocidas realizadas con cargo a la cuenta de ahorros 191-9*****1-0-57

119. Para la aplicación del método de valores preestablecidos para otras infracciones en OPS, CPC y SPC, se advierte que la infracción incurrida cumple con lo siguiente: (i) se desarrolló por un periodo menor a dos (2) años; (ii) no dañó ni puso en riesgo la vida y/o salud de las personas; y, (iii) tuvo un alcance geográfico menor al nivel nacional.
120. Para este caso en particular, a fin de obtener el valor preestablecido (K) se tomó en cuenta que la infracción cometida por el Banco consistió en que permitió que se realicen operaciones no reconocidas con cargo a la cuenta bancaria del denunciante. En ese sentido, se verifica, según lo desarrollado en el marco teórico, que encuadra en *"Infracciones donde la cuantía del bien o servicio es mayor a 3 UIT y menor a 4 UIT"*, cuyo nivel de afectación (subíndice Ki) es "Baja".
121. Por otro lado, en cuanto al tamaño de la empresa (subíndice Kj) debe indicarse que, de acuerdo con la información disponible en la base de datos denominada Padrón SUNAT y, en aplicación del rango establecido, le corresponde asignarle el valor de Gran Empresa. En suma, según lo establecido en el Cuadro N° 1, el valor preestablecido (K) equivale 11,60 Unidades Impositivas Tributarias (en adelante, UIT).
122. Ahora bien, en cuanto al factor de duración (D), se evidencia que la infracción tiene naturaleza instantánea, en la medida que se concretó en un solo hecho. Así, esta Comisión estima su duración en "menos de cuatro (4) meses"; por lo que, corresponde aplicar un factor de duración de uno (1.0). Por ende, considerando los resultados obtenidos del valor preestablecido (K) y el factor de duración (D), la Multa Base (m) de la presente infracción tiene un valor de 6,89 UIT.
123. De otro lado, en el presente caso, corresponde señalar que no se evidencia la configuración de algún factor agravante o atenuante (F), lo que implica que dicho factor sea igual a la unidad ($F = 1$ o 100 %). Bajo ese escenario, la Multa Base (m) obtenida no sufre variación y será equivalente a la Multa Preliminar (M).
124. Finalmente, al verificarse que la Multa Preliminar (M) no supera los topes legales, así como tomando en consideración los principios de legalidad, predictibilidad y razonabilidad que rigen la actuación de la autoridad administrativa; y, acogiendo la

³⁸ Véase los fundamentos 57 al 71.

recomendación efectuada por la Secretaría Técnica mediante Informe Final de Instrucción N° 0646-2026/CC1-ST, corresponde sancionar al Banco con una Multa Final (M*) de seis con ochenta y nueve (6,89) UIT.

Sobre las costas y los costos del procedimiento

125. El artículo 7° de la Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi, aprobada por Decreto Legislativo 807³⁹, dispone que es potestad de la Comisión ordenar el pago de los costos y costas en que hubiera incurrido el interesado o el Indecopi.
126. En el presente caso, en tanto se ha determinado la responsabilidad administrativa del Banco, la Comisión considera que debe ordenársele el pago de las costas y costos del procedimiento en favor del denunciante.
127. En consecuencia, el Banco deberá cumplir con pagar a la parte denunciante las costas del procedimiento que, a la fecha, ascienden a la suma de S/ 36,00, en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles, contado a partir del día siguiente de notificada la presente resolución⁴⁰.
128. Asimismo, en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles contado a partir del vencimiento del plazo mencionado en el párrafo anterior, el Banco deberá presentar ante la Comisión los medios probatorios que acrediten el cumplimiento del mandato ordenado, bajo apercibimiento de imponerle una multa coercitiva conforme a lo establecido en el artículo 118 del Código⁴¹.
129. Es pertinente informar que si la parte denunciante comunica a la Comisión el incumplimiento del mandato ordenado y el Banco no presenta ante este órgano colegiado los medios probatorios que acrediten que cumplieron con el referido mandato, la autoridad administrativa evaluará la imposición de la multa coercitiva por incumplimiento de pago de costas liquidadas⁴².

³⁹ **LEY SOBRE FACULTADES, NORMAS Y ORGANIZACIÓN DEL INDECOPI, APROBADO POR DECRETO LEGISLATIVO 807 y publicada el 18 de abril de 1996**

Artículo 7°.- En cualquier procedimiento contencioso seguido ante el Indecopi, la Comisión u Oficina competente, además de imponer la sanción que corresponda, podrá ordenar que el infractor asuma el pago de las costas y costos del proceso en que haya incurrido el denunciante o el Indecopi. En caso de incumplimiento de la orden de pago de costas y costos del proceso, cualquier Comisión u Oficina del Indecopi podrá aplicar las multas previstas en el inciso b) del artículo 38 del Decreto Legislativo N° 716.

⁴⁰ Tasa correspondiente al derecho de presentación de la denuncia.

⁴¹ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010, modificada por el DECRETO LEGISLATIVO 1308, publicado el 30 de diciembre de 2016**

Artículo 118.- Multas coercitivas por incumplimiento del pago de costas y costos

Si el obligado a cumplir la orden de pago de costas y costos no lo hace, se le impone una multa no menor de una (1) Unidad Impositiva Tributaria (UIT).

En caso de persistir el incumplimiento de lo ordenado, el órgano resolutorio puede imponer una nueva multa, duplicando sucesivamente el monto de la última multa impuesta hasta el límite de cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias (UIT). La multa que corresponda debe ser pagada dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, vencidos los cuales se ordena su cobranza coactiva.

No cabe la impugnación de las multas coercitivas previstas en el presente artículo.
(Subrayado agregado)

⁴² **DIRECTIVA N° 001-2021-COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, aprobada por RESOLUCIÓN N° 049-2021-PRE, publicada el 30 de abril de 2021**

130. Sin perjuicio de ello y, de considerarlo pertinente, una vez que se ponga fin a la instancia administrativa, la parte denunciante podrá solicitar el reembolso de los montos adicionales en que hubiese incurrido para la tramitación del presente procedimiento, para lo cual deberá presentar una solicitud de liquidación de costas y costos ante el Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor N° 1.

Sobre la inscripción del Banco en el Registro de infracciones y sanciones del Indecopi

131. El artículo 119° del Código precisa que el Indecopi lleva un registro de las infracciones que se comprueben y de las sanciones que se impongan en los procedimientos por infracción a la normativa de protección al consumidor, con la finalidad de contribuir a la transparencia de las transacciones del mercado⁴³.
132. La referida norma establece que los proveedores que sean sancionados mediante resolución firme en sede administrativa quedan automáticamente registrados en el referido registro por el lapso de 4 años, contados a partir de la fecha de la resolución.
133. En la medida que a través del presente pronunciamiento se ha verificado la comisión de una infracción al Código por parte del Banco, así como se le ha impuesto sanciones por ello, corresponde ordenar su inscripción en el Registro de infracciones y sanciones del Indecopi, una vez que la resolución emitida por este órgano colegiado sea declarada firme en sede administrativa.

RESUELVE:

PRIMERO: declarar improcedente, por falta de legitimidad para obrar pasiva, la denuncia interpuesta por el señor Bruno Cartujos Osorio Aguilar contra Banco de Crédito del Perú S.A., por la presunta infracción a los artículos 18° y 19° de la Ley N° 29571, Código de Protección

Artículo 41.- Incumplimiento del pago de costas y costos

- 41.1 En caso de incumplimiento del mandato de pago de costas y/o costos liquidados, el beneficiario de dicho mandato deberá comunicar este hecho a la autoridad administrativa.
- 41.2 El órgano resolutivo de procedimientos sumarísimos una vez recibida la comunicación de incumplimiento por parte del beneficiario por el mandato de pago de costas y costos, atendiendo a las circunstancias del caso, podrá otorgar al administrado obligado por el mandato un plazo adicional de dos días (2) hábiles para cumplir con el apercibimiento de comunicar el cumplimiento del mandato impuesto.
- 41.3 En caso el obligado no acredite el cumplimiento del pago de las costas y costos o se verifique el incumplimiento del mismo, se procede con la imposición de la multa coercitiva, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 118 del Código.
- 41.4 En el caso en el que el obligado apercibido acredite el cumplimiento oportuno del mandato ordenado, el órgano resolutivo deberá comunicar de tal hecho al beneficiario, quien, de considerar que persiste el incumplimiento, podrá solicitar el inicio de un procedimiento administrativo sancionador por incumplimiento de pago de costas y costos previsto en el artículo 106 del Código, debiendo cumplir con realizar el pago del derecho de tramitación, conforme a lo establecido en el Texto Único de Procedimientos Administrativos del INDECOPI.

43

LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificada por Decreto Legislativo 1308, publicado el 30 de diciembre de 2016.

Artículo 119.- Registro de infracciones y sanciones

El Indecopi lleva un registro de infracciones y sanciones a las disposiciones del presente Código con la finalidad de contribuir a la transparencia de las transacciones entre proveedores y consumidores y orientar a estos en la toma de sus decisiones de consumo. Los proveedores que sean sancionados mediante resolución firme en sede administrativa quedan automáticamente registrados por el lapso de cuatro (4) años contados a partir de la fecha de dicha resolución. La información del registro es de acceso público y gratuito.

y Defensa del Consumidor, en la medida que el otorgamiento de la cobertura del Seguro Protección de Tarjeta asociado a la cuenta de ahorros 191-9*****1-0-57, de titularidad del denunciante, se trata de una obligación exigible a la compañía aseguradora.

SEGUNDO: declarar (i) fundada la denuncia interpuesta por el señor Bruno Cartujos Osorio Aguilar contra Banco de Crédito del Perú S.A., por infracción a los artículos 18° y 19° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en la medida que no ha quedado demostrado que las operaciones denunciadas con cargo a la cuenta de ahorros 191-9*****1-0-57 de titularidad del denunciante fueron válidamente realizadas; e, (ii) infundada la denuncia, por presunta infracción a los referidos artículos, en tanto los sistemas de alerta del proveedor no debieron evitar que se procesen las operaciones cuestionadas.

TERCERO: ordenar a Banco de Crédito del Perú S.A., en calidad de medida correctiva que, en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles contado a partir del día siguiente de la notificación de la presente resolución, cumpla con restituir en la cuenta de ahorros 191-9*****1-0-57 el importe de S/ 19 800,00 correspondiente a las operaciones no reconocidas más los intereses generados hasta la fecha efectiva de la devolución, conforme a las condiciones aplicables a la referida cuenta.

Para lo cual, en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles contado a partir del vencimiento del plazo otorgado inicialmente, la entidad bancaria deberá presentar ante la Comisión de Protección al Consumidor N° 1 los medios probatorios que acrediten el cumplimiento del mandato ordenado, bajo apercibimiento de imponer una multa coercitiva conforme a lo establecido en el artículo 117° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, así como en el numeral 40.3 de la Directiva N° 001-2021-COD-INDECOPI denominada "Directiva Única que regula los procedimientos de protección al consumidor previstos en el Código de Protección y Defensa del Consumidor".

CUARTO: sancionar a Banco de Crédito del Perú S.A. con seis con ochenta y nueve (6,89) Unidades Impositivas Tributarias (UIT) por infracción a los artículos 18 y 19 de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor.

Dicha sanción será rebajada en 25% si el denunciado consiente la presente resolución y procede a cancelar la misma en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles, contado a partir de la notificación de la presente Resolución, conforme a lo establecido en el artículo 113° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor²⁶.

QUINTO: requerir a Banco de Crédito del Perú S.A, apercibimiento de iniciar el medio coercitivo específicamente aplicable, de acuerdo a lo establecido en el numeral 4 del artículo 194° del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado

²⁶

LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificada por el DECRETO LEGISLATIVO 1308, publicado el 30 de diciembre de 2016.

Artículo 113.- Cálculo y rebaja del monto de la multa

(...)

La multa aplicable es rebajada en un veinticinco por ciento (25%) cuando el infractor cancele el monto de la misma con anterioridad a la culminación del término para impugnar la resolución que puso fin a la instancia y en tanto no interponga recurso alguno contra dicha resolución.

por Decreto Supremo N° 006-2026-JUS, precisándose que los actuados serán remitidos a la Unidad de Ejecución Coactiva para los fines de ley en caso de incumplimiento⁴⁴.

SEXTO: ordenar a Banco de Crédito del Perú S.A. que, en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles contado a partir del día siguiente de la notificación de la presente resolución, cumpla con pagar las costas del procedimiento ascendentes a S/ 36,00 a favor de la parte denunciante. Para lo cual, en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles contados a partir del vencimiento del plazo otorgado inicialmente, el denunciado deberá presentar ante la Comisión de Protección al Consumidor N° 1 los medios probatorios que acrediten el cumplimiento del mandato ordenado, bajo apercibimiento de imponer una multa coercitiva conforme a lo establecido en el artículo 118° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor.

SÉPTIMO: disponer la inscripción de Banco de Crédito del Perú S.A. en el Registro de Infracciones y Sanciones del Indecopi, una vez que la resolución quede firme en sede administrativa, conforme a lo establecido en el artículo 119° de la Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor⁴⁵.

OCTAVO: informar a las partes que la presente resolución tiene vigencia desde el día de su notificación y no agota la vía administrativa. En tal sentido, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 38° del Decreto Legislativo N° 807, el único recurso impugnativo que puede interponerse contra lo dispuesto por la Comisión de Protección al Consumidor N° 1 es el de apelación⁴⁶, el cual debe ser presentado ante dicho órgano colegiado en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles contado a partir del día siguiente de su notificación⁴⁷, ello de

⁴⁴ **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, aprobado por DECRETO SUPREMO N° 006-2026-JUS y publicado el 30 de abril de 2026**

Artículo 194.- Ejecución forzosa

(...)

4. Que se haya requerido al administrado el cumplimiento espontáneo de la prestación, bajo apercibimiento de iniciar el medio coercitivo específicamente aplicable.

(...).

⁴⁵ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificada por el DECRETO LEGISLATIVO 1308, publicado el 30 de diciembre de 2016. Artículo 119.- Registro de infracciones y sanciones**

El Indecopi lleva un registro de infracciones y sanciones a las disposiciones del presente Código con la finalidad de contribuir a la transparencia de las transacciones entre proveedores y consumidores y orientar a estos en la toma de sus decisiones de consumo. Los proveedores que sean sancionados mediante resolución firme en sede administrativa quedan automáticamente registrados por el lapso de cuatro (4) años contados a partir de la fecha de dicha resolución. La información del registro es de acceso público y gratuito.

⁴⁶ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, Publicado el 2 de setiembre del 2010 en el Diario Oficial El Peruano, vigente a partir del 2 de octubre de 2010 y modificado por Decreto Legislativo N° 1308.**

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS MODIFICATORIAS

PRIMERA.- Modificación del artículo 38° del Decreto Legislativo núm. 807

Modifícase el artículo 38° del Decreto Legislativo núm. 807, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi, con el siguiente texto:

"Artículo 38°.- El único recurso impugnativo que puede interponerse durante la tramitación del procedimiento es el de apelación, que procede únicamente contra la resolución que pone fin a la instancia, contra la resolución que impone multas y contra la resolución que dicta una medida cautelar (...)."

⁴⁷ **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, APROBADO POR DECRETO SUPREMO N° 006-2026-JUS, publicado el 30 de abril de 2026**

Artículo 207.- Recursos administrativos

207.1 Los recursos administrativos son:

(...)



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 1
SEDE CENTRAL

EXPEDIENTE N° 2568-2025/CC1

acuerdo a lo establecido en el artículo 207° del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS; caso contrario, la resolución quedará consentida⁴⁸.

Con la intervención de los señores Comisionados: Mónica Tatiana Siverio Puycan, María de Fátima Ponce Regalado, Ernesto Alonso Calderón Burneo y Aldrin Capcha Coronado.

MÓNICA TATIANA SIVERIO PUYCAN
Presidenta

b) Recurso de apelación
(...)

207.2 El término para la interposición de los recursos es de quince (15) días perentorios (...).

⁴⁸

TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, APROBADO POR DECRETO SUPREMO N° 006-2026-JUS, publicado el 30 de abril de 2026

Artículo 212.- Acto firme

Una vez vencidos los plazos para interponer los recursos administrativos se perderá el derecho a articularlos quedando firme el acto.